



Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**

**RESOLUÇÃO Nº. 1.835, DE 13 DE JULHO DE 2000.**

**DISPÕE SOBRE O REGIMENTO  
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE DUQUE DE CAXIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS** decreta e eu promulgo a seguinte Resolução:

**TÍTULO I  
DO FUNCIONAMENTO  
CAPÍTULO I  
DAS FUNÇÕES DA CÂMARA**

**Art. 1º.** O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que tem funções Legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político administrativo, desempenhando ainda as funções que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna.

**Art. 2º.** As funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matéria de competência do Município, bem como a apreciação de medidas provisórias.

**Art. 3º.** As funções de fiscalização financeira consistem no exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara, sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

**Art. 4º.** As funções de controle externo da Câmara implicam na vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob os prismas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética político-administrativa, com a tomada das medidas sanatórias que se fizerem necessárias.

**Art. 5º.** As funções julgadoras ocorrem na hipótese em que é necessário julgar os Vereadores, quando tais agentes políticos cometem infrações político-administrativas previstas em Lei.

**Art. 6º.** A gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se através da disciplina regimental de suas atividades, da estruturação e da administração de seus serviços auxiliares.



# Estado do Rio de Janeiro

## CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### CAPÍTULO II

#### DA SEDE

**Art. 7º.** A Câmara Municipal de Duque de Caxias tem sede no prédio de número 41 da Rua Paulo Lins, no Centro do Município.

**Parágrafo Único.** Em caso de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na sede, a Câmara Municipal poderá reunir-se, eventualmente, em qualquer outro local, por determinação da Mesa Diretora, a Requerimento da maioria dos Vereadores.

**Art. 8º.** No recinto de reuniões do Plenário não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes, ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza.

**Parágrafo Único.** O disposto neste artigo não se aplica à colocação de brasão ou bandeira do País, do Estado, do Município ou da Câmara Municipal, na forma da legislação aplicável, bem como de obra artística de autor consagrado.

**Art. 9º.** Somente por deliberação da Mesa Diretora, e quando o interesse público o exigir, poderá o recinto de reuniões da Câmara Municipal ser utilizado para fins estranhos a sua finalidade.

**Parágrafo Único.** Os atos a que se refere o *caput* deste artigo só serão liberados para utilização do Plenário no seu tempo livre, ou seja, de Segunda à Quinta-feira, das nove às dezesseis horas, e às Sextas-feiras, das nove às dezoito horas.

### CAPÍTULO III

#### DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

**Art. 10.** A Câmara Municipal reunir-se-à em Sessões Legislativas:

- I. ~~ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro;~~ (**Modificado pela Resolução nº2.398 de 07 de fevereiro de 2013**).
- I. **ordinárias, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro;**



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- II. extraordinárias, quando, com este caráter, for convocada na forma deste Regimento.

**Parágrafo Único.** As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso primeiro serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos e feriados.

### CAPÍTULO IV

#### DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

##### SEÇÃO I

##### DA POSSE DOS VEREADORES

**Art. 11.** O candidato diplomado Vereador deverá apresentar à Mesa Diretora, pessoalmente ou por intermédio de seu Partido, até o dia 30 de dezembro do ano anterior ao da instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e declaração de bens.

**Parágrafo Único.** Caberá à Secretaria-Geral da Câmara organizar a relação dos Vereadores diplomados que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse.

**Art. 12.** Às dezessete horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados Vereadores reunir-se-ão em sessão preparatória de instalação legislativa na sede da Câmara Municipal.

§ 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o Vereador mais votado dentre os eleitos.

§ 2º. Aberta a sessão, o Presidente convidará dois Vereadores de partidos diferentes, para servirem de Secretários e proclamará os nomes dos diplomados, constantes da relação a que se refere o artigo anterior.

§ 3º. Examinadas e decididas pelo Presidente as dúvidas, se as houver, atinentes à relação nominal de Vereadores, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé todos os presentes, o Presidente proferirá a seguinte declaração: "**Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais, cumprindo a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Município de Duque de Caxias.**" Ato contínuo, feita a



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

chamada, cada Vereador de pé, ratificará a declaração dizendo: “**Assim o prometo**”, permanecendo os demais parlamentares sentados e em silêncio.

§ 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados; o compromissado não poderá ser empossado através de procurador.

§ 5º. O Vereador empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão ou junto à Mesa Diretora, exceto durante o período de recesso parlamentar quando o fará perante o Presidente.

§ 6º. Salvo motivo de força maior aceito pela Câmara Municipal ou enfermidade devidamente comprovada, a posse dar-se-á no prazo de quinze dias contado da primeira Sessão preparatória para instalação da primeira Sessão Legislativa da Legislatura.

§ 7º. Tendo prestado o compromisso uma vez, será o suplente de Vereador dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes.

**Art. 13.** O Vereador que não se empossar no prazo previsto pelo § 6º do artigo anterior, não mais poderá fazê-lo, aplicando-se as medidas previstas neste Regimento.

**Art. 14.** O Vereador que se encontrar em situação incompatível com o exercício do mandato não poderá empossar-se sem prévia comprovação de desincompatibilização, o que se dará, impreterivelmente, no prazo a que se refere o § 6º do artigo 12º.

### SEÇÃO II

#### DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

**Art. 15.** Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a direção da mesma Mesa da Sessão de posse, para realizar a eleição do Presidente e dos demais membros da Mesa Diretora, para mandato de dois anos, permitida a reeleição.

**Parágrafo Único.** Findo o mandato dos membros da Mesa, proceder-se-á à eleição para os dois anos subsequentes.

**Art. 16.** A eleição da Mesa Diretora, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara em Plenário, por maioria simples, assegurando-se o direito de voto inclusive aos candidatos a cargos na Mesa e utilizando-se para votação cédulas únicas de papel, datilografadas ou impressas, as quais serão recolhidas em urna instalada em frente à Presidência.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. Para o efeito do disposto no *caput* deste artigo, serão apresentadas chapas, sempre que possível, obedecendo a proporcionalidade partidária.

§ 2º. A votação far-se-á pela chamada, em ordem alfabética, dos nomes dos Vereadores, pelo Secretário em exercício.

§ 3º. O Presidente designará uma comissão escrutinadora, composta de três Vereadores que procederá à contagem dos votos.

§ 4º. Concluída a contagem com a totalização dos votos, todos os componentes da Mesa deverão assinar o boletim de contagem de votos.

§ 5º. Após a assinatura de todos os componentes da Mesa no boletim de contagem de votos, o Presidente proclamará a chapa eleita na qual todos os seus membros presentes serão imediatamente empossados.

§ 6º. Para as eleições de que trata este artigo, poderão concorrer quaisquer Vereadores, ainda que tenham participado de qualquer cargo da Mesa na legislatura precedente.

§7º. Quando da eleição da Mesa da Câmara para o 2º. Biênio, as chapas concorrentes deverão ser registradas no Setor de Protocolo da Câmara Municipal, dez dias antes da eleição. **(Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.162 de 30 de novembro de 2006 e modificado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.271 de 03 de setembro de 2009)**

§8º. A data da eleição de que trata o parágrafo anterior, será marcada e anunciada em expediente com vinte (20) dias de antecedência. **(Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.271 de 03 de setembro de 2009)**

**Art. 17.** Na hipótese de ocorrer qualquer vaga na Mesa Diretora, será ela preenchida, mediante eleição, dentro de cinco sessões, observadas as exigências previstas para a eleição original.

**Parágrafo Único.** Considerar-se-á vago qualquer cargo da Mesa quando:

- I. extinguir-se mandato político do respectivo ocupante, ou se este o perder;
- II. licenciar-se o membro da Mesa Diretora do mandato de Vereador por prazo superior a cento e vinte dias, para tratar de assuntos de seu interesse particular;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- III. houver renúncia do cargo da Mesa Diretora pelo seu titular com aceitação do Plenário;
- IV. for o Vereador destituído da Mesa Diretora por decisão do Plenário.

**Art. 18.** A renúncia, pelo Vereador, ao cargo que ocupa na Mesa Diretora, será feita mediante justificação escrita apresentada ao Plenário.

**Art. 19.** A destituição de membro efetivo da Mesa Diretora somente poderá ocorrer quando comprovadamente desidioso, ineficiente ou quando se tenha prevalecido do cargo para fins ilícitos, dependendo de deliberação do Plenário, pelo voto de dois terços dos Vereadores, acolhendo a representação de qualquer Vereador.

### CAPÍTULO V

#### DAS LIDERANÇAS E DOS BLOCOS PARLAMENTARES

**Art. 20.** Líder é o Vereador que fala em nome da bancada de seu Partido, ainda que de representação unitária ou de bloco parlamentar.

§ 1º. A escolha do Líder será comunicada à Mesa no início de cada Legislatura, ou após a criação de bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação.

§ 2º. Os Líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação.

§ 3º. Cada Líder poderá indicar um Vice-Líder de sua bancada ou bloco parlamentar.

§ 4º. Os Líderes e Vice-Líderes não poderão integrar a Mesa Diretora.

§ 5º. A indicação dos Vice-Líderes será feita à Mesa pelo respectivo Líder, dentro de cinco dias após assumir a liderança.

§ 6º. Quando a bancada for constituída por um número par de Vereadores e houver duas indicações de líder subscritas por números de assinaturas equivalente, prevalecerá a que contiver a indicação para líder do Vereador mais votado.

**Art. 21.** As representações de dois ou mais Partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. O bloco parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por este Regimento às organizações partidárias com representação na Casa.

§ 2º. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos de três Vereadores.

§ 3º. Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quorum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar.

**Art. 22.** O Líder, além de outras atribuições, tem as seguintes prerrogativas:

- I. fazer uso da palavra, pessoalmente ou por intermédio de Vice-Líderes, em defesa da respectiva linha política, no período das comunicações;
- II. encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação de Plenário, para orientar a sua bancada, por tempo não superior a cinco minutos, sendo desfeito o voto de liderança, em nome da bancada;
- III. indicar à Mesa os membros da bancada para compor comissões de qualquer natureza.

**Art. 23.** O Prefeito Municipal poderá indicar Vereadores para exercerem a liderança do Governo, composta de Líder e Vice-Líder com as atribuições de defender e representar o Executivo na Câmara.

### TÍTULO II

### DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

#### CAPÍTULO I

#### DA MESA DIRETORA

**Art. 24.** À Mesa Diretora, órgão colegiado, na qualidade de Comissão Diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, e decidirá pela maioria de seus membros.

§ 1º. A Mesa Diretora compõe-se de um Presidente, dois Vice-Presidentes e de dois Secretários.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. Em caso de ausência ou impedimento dos membros da Mesa Diretora, estes serão substituídos, em ordem sucessiva e ordinal, pelos membros titulares eleitos.

§ 3º. A Mesa reunir-se-á sempre que convocada pelo Presidente, independente do Plenário, para apreciação prévia de assuntos que serão objetos de deliberação da Edilidade que, por sua especial relevância, demandem intenso acompanhamento e fiscalização ou ingerência do Legislativo.

~~§ 4º. Os membros da Mesa Diretora não poderão fazer parte de liderança e nem de Comissões Permanentes. (Revogado pelo artigo 6º da Resolução nº 1.849 de 15 de janeiro de 2001).~~

**Art. 25.** À Mesa Diretora compete, além das atividades e funções atribuídas em outros dispositivos regimentais, as seguintes:

- I. opinar sobre requerimentos de licença dos Vereadores;
- II. tomar as providências necessárias para o funcionamento da Câmara, em qualquer setor ou sob quaisquer circunstâncias;
- III. tomar conhecimento e emitir parecer sobre proposições que visem a modificar este Regimento;
- IV. cumprir determinações judiciais;
- V. permitir que sejam irradiados, televisados ou filmados os trabalhos no Plenário;
- VI. fixar diretrizes institucionais para divulgação das atividades da Câmara;
- VII. adotar medidas com a finalidade de promover e valorizar o Poder Legislativo, resguardando sua imagem pública junto a população;
- VIII. aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo;
- IX. encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços;
- X. propor, privativamente, à Câmara, Projetos de Resolução que criem ou extingam cargos nos serviços administrativos e fixem os respectivos vencimentos;





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- XI. encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas em cada exercício financeiro;
- XII. tomar ciência e encaminhar pedidos escritos de informação às autoridades;
- XIII. propor os Projetos de Lei que fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, na forma estabelecida na Emenda Constitucional nº 19/98;
- XIV. declarar a perda de mandato de Vereadores tomando por base os casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 55 da Constituição Federal, observado o disposto no § 3º do mesmo artigo, nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal e neste Regimento;
- XV. enviar ao Prefeito Municipal , até o primeiro dia útil de março, as contas do exercício anterior;
- XVI. proceder à redação final das Resoluções e Decretos Legislativos;
- XVII. receber ou recusar as proposições apresentadas sem observância das disposições regimentais;
- XVIII. deliberar sobre a realização de sessões solenes fora da sede da Câmara Municipal;
- XIX. determinar, no início da legislatura, o arquivamento das proposições não apreciadas na legislatura anterior;
- XX. devolver ao Executivo Municipal o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício;
- XXI. promulgar Emenda à Lei Orgânica Municipal.

### CAPÍTULO II

#### DA PRESIDÊNCIA

**Art. 26.** O Presidente é o representante da Câmara Municipal, quando ela se pronunciar coletivamente, e o supervisor de seus trabalhos e de sua ordem, nos termos deste Regimento.

**Art. 27.** São atribuições do Presidente:



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### I. quanto às sessões da Câmara:

- a) presidi-las;
- b) manter a ordem;
- c) conceder a palavra aos Vereadores;
- d) advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental;
- e) interromper o orador que se desviar da questão, advertindo-o e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra;
- f) convidar o Vereador a retirar-se do recinto do Plenário, quando perturbar a ordem;
- g) suspender ou levantar a sessão, quando necessário;
- h) nomear Comissão Especial;
- i) decidir as questões de ordem e as reclamações;
- j) anunciar a Ordem do Dia e o número dos Vereadores presentes em Plenário;
- k) submeter à discussão e votação a matéria a isso destinada, bem como estabelecer o ponto da questão que será objeto de votação;
- l) anunciar o resultado de votação e declarar a prejudicabilidade;
- m) designar, com 24 horas de antecedência, a Ordem do Dia das sessões;
- n) convocar as sessões da Câmara;
- o) desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeito de quorum;
- p) aplicar censura verbal a Vereador.

### II. quanto às proposições:

- a) proceder à distribuição de matéria às Comissões Permanentes ou Especiais, dando prioridade, no caso de distribuição a mais de uma Comissão, à de Legislação Justiça e Redação Final, que deverá ser ouvida em primeiro lugar, salvo nos casos em que a Lei Orgânica Municipal ou o Regimento Interno da Câmara determinem tramitação Especial;
- b) deferir a retirada de proposição da Ordem do Dia;
- c) despachar Requerimento e determinar o seu arquivamento ou desarquivamento, nos termos regimentais;
- d) retirar proposições da Ordem do Dia.

### III. quanto às Comissões:

- a) designar seus membros mediante comunicação dos Líderes ou independentemente desta, quando for o caso;
- b) declarar a perda do lugar, por motivo de falta;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- c) convidar o Relator ou outro membro da Comissão, para esclarecimento de parecer, quando necessário;
- d) julgar recurso contra decisão de Presidente de Comissão em questão de ordem.

### IV. quanto à Mesa Diretora:

- a) presidir suas reuniões e tomar parte nas deliberações, com direito a voto;
- b) executar as suas decisões quando tal incumbência não for atribuída a outro membro.

### V. quanto às publicações e à divulgação:

- a) determinar a publicação, no Boletim Oficial do Município, das Resoluções, Leis Promulgadas pelo Presidente, Decretos Legislativos, Portarias, Atos e de qualquer documento oficial expedido pelo Legislativo;
- b) não permitir a publicação de pronunciamento ou expressão atentatórios ao decoro parlamentar;
- c) divulgar as decisões das reuniões da Mesa Diretora, das Comissões e dos Presidentes das Comissões.

### VI. quanto a sua competência geral, dentre outras:

- a) substituir, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Prefeito Municipal;
- b) dar posse ou conceder licença a Vereador, quando for o caso;
- c) declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia do Vereador;
- d) administrar os serviços da Câmara, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão;
- e) encaminhar aos órgãos próprios as conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito;
- f) autorizar, por si ou mediante delegação, a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários no Edifício da Câmara Municipal e fixar-lhes data, local e horário;
- g) promulgar as Resoluções da Câmara e assinar os Atos da Mesa Diretora no prazo de até cinco dias úteis após as respectivas aprovações;
- h) assinar as correspondências oficiais e os Atos de nomeação, promoção, reclassificação, exoneração, aposentadoria, concessão de férias, de licença e de vantagens legalmente autorizadas ao Pessoal da Câmara;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- i) autorizar despesas e o conseqüente pagamento nos limites que venham a ser estabelecidos, bem como autorizar abertura de licitações ou sua dispensa e declarar os casos de inexigibilidade;
- j) cumprir e fazer cumprir o Regimento.

§ 1º. O Presidente poderá votar em Plenário, no caso de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado da votação ostensiva.

§ 2º. Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente transmitirá a Presidência ao seu Substituto e permanecerá em Plenário para debater a matéria pelo tempo regimental.

### CAPÍTULO III

#### DA SECRETARIA DA MESA EXECUTIVA

**Art. 28.** Os Secretários terão as designações de primeiro e segundo Secretário, cabendo ao primeiro auxiliar os serviços administrativos da Câmara juntamente com o segundo Secretário, além das atribuições que decorrem desta competência:

- I. receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
- II. elaborar as correspondências de encaminhamento das propostas tramitadas pelo Plenário da Câmara e, se aprovadas, remetê-las ao seu destino;
- III. fazer a verificação de votação quando solicitada pelo Presidente;
- IV. autorizar despesas e o conseqüente pagamento nos limites que venham a ser estabelecidos por este Regimento.

**Parágrafo Único.** O Primeiro Secretário, no prazo de trinta dias a contar de sua posse no cargo, poderá encaminhar Projeto de Resolução à Mesa Diretora, delegando atribuições de sua competência ao Segundo Secretário.



# Estado do Rio de Janeiro

## CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### CAPÍTULO IV

#### DAS COMISSÕES

#### SEÇÃO I

#### DA COMPOSIÇÃO

**Art. 29.** As Comissões da Câmara Municipal são órgãos técnicos compostos por três Vereadores com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza ou, ainda, de investigar fatos determinados de interesse da Administração Municipal.

**Art. 30.** As Comissões da Câmara Municipal são:

- I. Permanentes;
- II. Temporárias ou Especiais.

**§ 1º.** Às Comissões Permanentes incumbe estudar as proposições e os assuntos distribuídos ao seu exame, manifestando sobre eles sua opinião para orientação do Plenário.

**§ 2º.** As Comissões Temporárias ou Especiais destinam-se a proceder ao estudo de assuntos de especial interesse do Legislativo tendo sua finalidade especificada na Resolução que as constituir, a qual indicará também o prazo para apresentarem o relatório de seus trabalhos.

**Art. 31.** Na composição das Comissões Permanentes e Temporárias deve ser obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária, a qual se define como o número de lugares reservados aos Partidos em cada Comissão.

**Art. 32.** Os membros das Comissões Permanentes e das Temporárias são designados mediante indicação dos Líderes de Partido ou Bloco Parlamentar, por Ato do Presidente da Câmara, publicado no Boletim Oficial do Município.

**Parágrafo Único.** Os Vereadores indicados para compor as Comissões Permanentes cumprirão um período de dois anos, permitida a recondução para a mesma Comissão no período subsequente.



Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SEÇÃO II

DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUA COMPETÊNCIA

~~Art. 33. As Comissões Permanentes da Câmara Municipal são as seguintes:~~

- ~~I. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final;~~
- ~~II. Comissão de Finanças e Orçamento;~~
- ~~III. Comissão de Educação e Cultura;~~
- ~~IV. Comissão de Saúde e Assistência Social;~~
- ~~V. Comissão de Transportes;~~
- ~~VI. Comissão de Defesa do Consumidor;~~
- ~~VII. Comissão de Obras e Serviços Públicos;~~
- ~~VIII. Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida;~~
- ~~IX. Comissão de Fiscalização.~~
- ~~X. Comissão de Desenvolvimento Urbano; **(Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 1964 de 07 de agosto de 2003)**~~
- ~~XI. Comissão dos Direitos da Mulher e da Criança e Adolescente;~~
- ~~XII. Comissão da Defesa dos Direitos Humanos; **(Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.128 de 16 de maio de 2006)**~~
- ~~XIII. Comissão de Defesa dos Portadores de Necessidades Especiais; **(Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.131 de 10 de agosto de 2006)**~~
- ~~XIV. Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional; **(Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.199 de 17 de dezembro de 2007)**~~
- ~~XV. Comissão de Segurança. **(Acrescentado pela Resolução nº. 2.200 de 17 de dezembro de 2007)**~~

**Art. 33. As Comissões Permanentes são as seguintes:**

- I. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final;**
- II. Comissão de Finanças e Orçamento;**
- III. Comissão de Educação e Cultura;**
- IV. Comissão de Saúde e Assistência Social;**
- V. Comissão de Transportes;**
- VI. Comissão de Defesa do Consumidor;**
- VII. Comissão de Obras e Serviços Públicos;**
- VIII. Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida;**
- IX. Comissão de Fiscalização.**
- X. Comissão de Desenvolvimento Urbano;**
- XI. Comissão dos Direitos da Mulher e da Criança e Adolescente;**



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- XII. Comissão da Defesa dos Direitos Humanos;
- XIII. Comissão de Defesa dos Portadores de Necessidades Especiais;
- XIV. Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional;
- XV. Comissão de Segurança.
- XVI. Comissão de Esporte, Lazer e Turismo;
- XVII. Comissão de Prevenção e Combate às Drogas;
- XVIII. Comissão de Prevenção e Combate à Piora;
- XIX. Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso;
- XX. Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude. **(Modificada pela Resolução de Nº 2.399 de 19 de fevereiro de 2013).**

### **Art. 34.** Compete às Comissões Permanentes:

- I. discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do Regimento, a deliberação do Plenário, salvo Recurso de um décimo dos membros da Câmara Municipal;
- II. convocar, na forma da Lei Orgânica Municipal, Secretário Municipal ou Procurador Geral para prestar informações sobre assuntos inerentes a atribuições de sua pasta;
- III. receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- IV. solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- V. apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer;
- VI. investigar a veracidade de documentos anexos a projetos, que os exijam, antes de entrar em discussão.

~~§ 1º. À Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final compete manifestar-se sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional, legal, jurídico e ainda sobre:~~

- ~~I. — exercício dos poderes municipais;~~
- ~~II. — ajustes, convenções e litígios;~~
- ~~III. — licença de Prefeito ou Vice-Prefeito para ausentar-se do Estado ou para interromper o exercício de suas funções;~~
- ~~IV. — Tribunal de Contas do Estado.~~

**§ 1º.** À Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final compete manifestar-se sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional, legal, jurídico e ainda sobre:



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- I. exercício dos poderes municipais;
- II. ajustes, convenções e litígios;
- III. licença de Prefeito ou Vice-Prefeito para ausentar-se do Estado ou para interromper o exercício de suas funções;
- V. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. **(Modificada pela Resolução de Nº 2.399 de 19 de fevereiro de 2013).**

§ 2º. Sempre que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em seu parecer, concluir, por unanimidade dos membros presentes, pela inconstitucionalidade de uma proposição, a sua tramitação será interrompida de imediato e encaminhada à Mesa Diretora, ainda que distribuída a outras comissões, cabendo recurso do autor, no prazo máximo de 30 dias da sua emissão. Inexistindo recurso ou sendo o mesmo rejeitado pelo Plenário, a proposição será tida como definitivamente rejeitada e, em caso contrário, será encaminhada à próxima Comissão.

### ~~§ 3º. À Comissão de Finanças e Orçamento compete:~~

- ~~I. efetuar a Tomada de Contas do Prefeito;~~
- ~~II. examinar e emitir parecer sobre as contas anualmente apresentadas pelo Prefeito;~~
- ~~III. opinar sobre Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual, aos créditos adicionais;~~
- ~~IV. interpor representações e recursos das decisões do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato impugnado ou outras providências a cargo da Câmara Municipal, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo nos termos da Lei Orgânica do Município;~~
- ~~V. opinar sobre quaisquer proposições de implicações orçamentárias, bem como empréstimos públicos, fixação de subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Vereadores.~~

### § 3º. À Comissão de Finanças e Orçamento compete:

- VI. efetuar a Tomada de Contas do Prefeito;
- VII. examinar e emitir parecer sobre as contas anualmente apresentadas pelo Prefeito;
- VIII. opinar sobre Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual, aos créditos adicionais;
- IX. interpor representações e recursos das decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, solicitando sustação de contrato impugnado ou outras providências a cargo da Câmara Municipal, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo nos termos da Lei Orgânica do Município;





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- X. opinar sobre quaisquer proposições de implicações orçamentárias, bem como empréstimos públicos, fixação de subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Vereadores. **(Modificado pela Relação nº 2.399 de 19 de fevereiro de 2013).**

§ 4º. À Comissão de Educação e Cultura incumbe manifestar-se sobre proposições e assuntos relativos à educação e instrução pública e particular; proposições referentes ao desenvolvimento cultural, preservação e proteção das culturas populares e étnicas do Município.

§ 5º. À Comissão de Saúde e Assistência Social compete manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas com a saúde pública, educação sanitária, atividades médicas e paramédicas, ação preventiva em geral, controle de drogas e medicamentos, exercício da medicina e profissões afins, previdência e assistência social, bem como sobre todos os projetos atinentes à matéria e, ainda, promover estudos, pesquisas e integrações com o sistema inerentes a matéria e relacionadas à atividade parlamentar.

§ 6º. À Comissão de Transportes compete opinar sobre assuntos referentes ao sistema regional de viação e aos sistemas de transportes em geral; ordenação e exploração dos serviços de transportes, inclusive os intermunicipais; segurança política, educação e legislação de trânsito e tráfego; critérios de fixação de tarifas dos serviços públicos de transporte e, ainda, apreciação de toda e qualquer matéria atinente a transporte.

§ 7º. À Comissão de Defesa do Consumidor compete manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas com as questões relativas ao direito do consumidor, bem como sobre todos os projetos atinentes à matéria.

§ 8º. À Comissão de Obras e Serviços Públicos compete estudar e dar parecer sobre proposições relativas às obras públicas, ao seu uso, interrupção, suspensão e alteração de empreendimentos públicos, fiscalização e acompanhamento das obras públicas, seu custo e aplicação dos recursos e concessão de serviços públicos, **bem como** manifestar-se sobre implantação, organização ou reorganização de serviços públicos.

§ 9º. À Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida compete opinar sobre os assuntos referentes à política e sistema regional do meio ambiente e legislação de defesa ecológica; sobre recursos naturais renováveis, fauna, flora e solo, edafologia e desertificação; incentivo aos reflorestamentos e preservação e proteção da natureza.

§ 10. À Comissão de Fiscalização compete opinar, acompanhar e fiscalizar as proposições e assuntos ligados à ordem econômica regional, bem como se pronunciar sobre as Prestações de Contas do Executivo Municipal.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

~~§11. À Comissão de Defesa dos Portadores de Necessidades Especiais compete opinar, acompanhar e fiscalizar todos os eventos, referentes à política de inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais bem como sistematizar e apresentar propostas preliminares para ampliação de oportunidades de acesso sócio-econômico e diversidade dos mesmos. (Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2119 de 24 de novembro de 2005 e alterado pelo artigo 2º da Resolução nº 2.131 de 10 de agosto de 2006)~~

§11. À Comissão de Desenvolvimento Urbano compete acompanhar efetivamente a implantação e revisão do Plano diretor, com a finalidade de prover políticas de desenvolvimento urbano, objetivando ordenar a plena expansão das funções da cidade e de seus bairros. **(Modificada pela Resolução de Nº 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

~~§12. À Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano compete acompanhar efetivamente a implantação e revisão do Plano Diretor, com a finalidade de prover políticas de desenvolvimento urbano, objetivando ordenar a plena expansão das funções da cidade e de seus bairros. (Acrescentado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.157 de 26 de setembro de 2006)~~

§12. À Comissão Permanente dos Direitos da Mulher e da Criança e do Adolescente compete examinar, apreciar e opinar sobre as proposições relacionadas aos Direitos da Mulher e da Criança e do Adolescente, bem como sobre os programas, planos atinentes à matéria. **(Modificada pela Resolução de Nº 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§13. À Comissão de Defesa dos Direitos Humanos compete opinar sobre proposições e assuntos ligados aos direitos inerentes à pessoa humana com vistas ao mínimo de condições para sua sobrevivência, promovendo seus pareceres sem ferir a norma relacionada à matéria. **(Acrescentado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 14. À Comissão de Defesa dos Portadores de Necessidades Especiais compete opinar, acompanhar e fiscalizar todos os eventos referentes à política de inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como sistematizar e apresentar propostas preliminares para ampliação de oportunidades de acesso sócio-econômico e diversidade dos mesmos. **(Acrescentado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 15. À Comissão Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional compete examinar, apreciar e opinar sobre as proposições relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional, assegurando a todos o acesso ao direito humano básico aos alimentos em quantidade e qualidade necessárias ao seu desenvolvimento e à



Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

nutrição, desde a gestação até a idade adulta. **(Acréscitado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 16. À Comissão Permanente de Segurança compete examinar e emitir parecer sobre os planos e programas e exercer o acompanhamento e fiscalização sobre projetos relativos à segurança pública e de defesa social, podendo requisitar informações necessárias para a consecução de seus objetivos. **(Acréscitado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 17. À Comissão Permanente de Esporte Lazer e Turismo compete:

- I. estudar e propor medidas de fomento ao Esporte, ao Lazer e ao Turismo no Município;
- II. atuar em conjunto com os órgãos pertinentes para fiscalizar, apurar e verificar in loco os equipamentos públicos desportivos e de lazer existentes, propondo melhorias, se for o caso, com estudos técnicos balizados e enviá-los ao Executivo;
- III. montar estudo pormenorizado do potencial turístico da cidade, promovendo as medidas de sua atribuição para fomentar e auxiliar naquilo que for pertinente, tal como elaborar Audiências Públicas que tratem sobre o tema, visando, sempre, alcançar o ideal de melhoria do trato público com essas questões. **(Acréscitado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 18. À Comissão Permanente de Prevenção e Combate às Drogas compete:

- I. opinar sobre proposições relativas a estudos e maneiras de prevenção e combate às drogas;
- II. ministrar cursos, promover Audiências Públicas, iniciativas e campanhas de prevenção ao uso de drogas;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- III. receber reclamações e encaminhá-las aos órgãos competentes, assim como adotar as medidas cabíveis na sua esfera de atribuição. **(Acrescentado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013 )**

§ 19. À Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Pirataria compete:

- I. elaborar estudos e sugerir a adoção de medidas para garantir a articulação entre as autoridades federais, estaduais e municipais nas ações de prevenção;
- II. promover debates, discussões e Audiências Públicas que visem um resultado efetivo na prevenção e no combate à Pirataria. **(Acrescentado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 20. À Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos compete:

- I. apresentar e opinar sobre proposições que versem, no todo ou em parte, sobre os Direitos dos Idosos;
- II. realizar estudos sobre a eficácia das leis de proteção integral aos Idosos;
- III. promover estudos para avaliação e melhoramento das políticas de proteção aos idosos no âmbito do Município;
- IV. promover e participar de debates, palestras, conferências e congressos acerca dos Direitos dos Idosos;
- V. formular, receber, encaminhar e acompanhar junto às autoridades competentes reclamações acerca de toda e qualquer violação aos Direitos dos Idosos;
- VI. emitir e/ou sugerir a confecção de pareceres técnicos profissionais em assuntos pertinentes aos idosos, quando necessário;
- VII. manter intercâmbio permanente e formas de ação conjunta com os órgãos e autoridades públicas e instituições privadas, de forma a assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação das medidas de



Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

proteção aos idosos. **(Acréscitado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

§ 21. À Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Juventude compete:

- I. visitar e fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais, delegacias e unidades de aplicação sócio-educativas;
- II. receber comunicações oficiais, representações ou reclamações de qualquer cidadão sobre violação ou ameaça de violação dos Direitos da Juventude;
- III. encaminhar aos canais competentes, órgãos públicos, empresas privadas, entidades civis e, em particular, junto ao Poder Público Municipal, as reivindicações e sugestões da juventude deste Município
- IV. servir de instrumento de diálogo e controle popular da administração municipal, garantindo a efetivação de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades da juventude, fiscalizando o cumprimento das leis e estimulando a participação da população jovem nos ambientes públicos e movimentos sociais." **(Acréscitado pela Resolução 2.399 de 19 de fevereiro de 2013)**

### SEÇÃO III

#### DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

**Art. 35.** As Comissões Temporárias são:

- I. De Representação;
- II. Especial;
- III. De Inquérito.

#### SUBSEÇÃO I

#### DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

~~**Art. 36.** As Comissões de Representação, que terão a finalidade de representar a Câmara em atos externos, serão constituídas pela Mesa Diretora ou a requerimento de, no mínimo, cinco Vereadores, com aprovação do Plenário.~~

**Art. 36.** As Comissões de Representação, que terão a finalidade de representar a Câmara em atos externos, serão constituídas pela Mesa Diretora ou a requerimento de, no mínimo, sete Vereadores, com aprovação do Plenário. **(Modificada pela Resolução 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

**Parágrafo Único.** As designações dos respectivos membros, em número nunca superior a sete ou inferior a três, competem ao Presidente da Câmara, atendido o que dispõe o artigo 31 deste Regimento.

### SUBSEÇÃO II

#### DA COMISSÃO ESPECIAL

~~**Art. 37.** As Comissões Especiais são constituídas para fins predeterminados por proposta da Mesa Diretora ou a requerimento de cinco Vereadores, com aprovação do Plenário.~~

**Art. 37.** As Comissões Especiais são constituídas para fins predeterminados por proposta da Mesa Diretora ou a requerimento de sete Vereadores, com aprovação do Plenário. **(Modificada pela Resolução 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

§ 1º. O Requerimento para constituição de Comissão Especial, submetido à discussão e votação única, decorrida vinte e quatro horas de sua apresentação, deverá indicar, desde logo:

- I. finalidade;
- II. número de membros;
- III. prazo de funcionamento.

§ 2º. A Comissão que não se instalar dentro de dez dias após a designação de seus membros, ou deixar de concluir os trabalhos dentro do prazo estabelecido, será declarada extinta, sendo sua extinção comunicada pelo Presidente da Câmara em sessão Plenária, salvo se, para a última hipótese, o Plenário aprovar prorrogação do prazo.

§ 3º. O Presidente da Câmara designará funcionário do Quadro Efetivo para acompanhar os trabalhos realizados pela Comissão Especial.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### SUBSEÇÃO III

#### DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

**Art. 38.** As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno da Casa, serão criadas automaticamente, no prazo máximo de quarenta e oito horas após o Requerimento de um terço dos membros da Câmara Municipal, para apuração de fato determinado e por prazo certo.

~~§ 1º. As Comissões Parlamentares de Inquérito serão compostas, quanto possível, proporcionalmente pelos Partidos com representação na Câmara, serão presididas pelos Vereadores primeiros signatários dos Requerimentos de sua criação, e reunir-se-ão para realização de atos instrutórios, com o número mínimo de dois Vereadores.~~

§ 1º. As Comissões Parlamentares de Inquérito serão compostas, quanto possível, proporcionalmente pelos Partidos com representação na Câmara, serão presididas pelos Vereadores primeiros signatários dos Requerimentos de sua criação, e reunir-se-ão para realização de atos instrutórios, com o número mínimo de três Vereadores. **(Modificada pela Resolução de Nº 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

§ 2º. O Vereador que não comparecer a três reuniões consecutivas de uma Comissão Parlamentar de Inquérito terá sua substituição solicitada pelo Presidente da Comissão.

§ 3º. Considera-se fato determinado o acontecimento, de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Município, que estiver devidamente caracterizado no Requerimento de constituição da Comissão.

§ 4º. Recebido o Requerimento, o Presidente mandá-lo-á à publicação, desde que satisfeitos os requisitos regimentais; caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo desta decisão recurso para o Plenário, no prazo de cinco dias, ouvindo-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, previamente.

§ 5º. A Comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de até noventa dias, prorrogável apenas uma vez e por até sessenta dias, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

§ 6º. Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos duas na Câmara, salvo mediante Projeto de Resolução.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**§ 7º.** A Comissão Parlamentar de Inquérito terá sua composição numérica indicada no Requerimento ou Projeto de criação.

**Art. 39.** A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá:

- I. determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromissos, requisitar, de órgãos e entidades de administração pública, informações e documentos, requerer a convocação de Vereadores, Secretários Municipais, tomar depoimentos de autoridades municipais e requisitar os serviços de quaisquer entidades, inclusive policiais;
- II. incumbir quaisquer de seus membros de realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos.

**§ 1º.** O Vereador integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito poderá requisitar técnicos especializados de qualquer órgão público municipal para realizar as perícias necessárias e indispensáveis ao completo esclarecimento do assunto, bem como para assessorá-lo em questões especializadas.

**§ 2º.** O Requerimento destinado a prorrogar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito será entregue à Mesa antes do término do respectivo prazo, com assinatura da maioria dos membros da Comissão, sem o que não poderá ser aceito. Acolhido o Requerimento, será numerado e incluído na Ordem do Dia, dependendo da aprovação do Plenário por maioria simples, computando-se o início do prazo da prorrogação a partir da decisão do Plenário.

**§ 3º.** O início do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito contar-se-á três dias úteis após a publicação da respectiva Resolução constitutiva.

**§ 4º.** A divulgação dos trabalhos e fatos relativos às Comissões Parlamentares de Inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos, em Plenário ou fora dele, sendo que a violação deste inciso constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI

**§ 5º.** O trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito obedecerá as normas previstas neste Regimento, na legislação específica (Lei Federal n.º 1.579/52) e, subsidiariamente, no Código de Processo Penal.

**Art. 40.** Após o término do prazo previsto no **§ 5º** do artigo 38, a Comissão terá, ainda, o prazo contínuo e peremptório de quinze dias para encaminhar à Mesa Diretora a ata de encerramento e seu relatório concluindo por Projeto de Resolução, assinado pela maioria de seus membros.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. Se forem diversos os fatos objetos do inquérito, a Comissão dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.

§ 2º. Recebido o Projeto de Resolução, a Mesa Diretora providenciará a sua inclusão na Ordem do Dia, dentro de cinco sessões.

§ 3º. O não cumprimento do prazo estabelecido no *caput* deste artigo implicará o decurso de prazo (precessão temporal), devendo os autos da CPI, neste caso, serem arquivados, por determinação da Presidência da Casa, por falta de matéria a ser objeto de discussão e votação.

§ 4º. Cópias do relatório e da documentação competente serão encaminhadas, pelo Presidente da Câmara Municipal, no prazo de cinco dias úteis:

- I. ao Ministério Público, com a cópia da documentação competente, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;
- II. ao Poder Executivo, para adotar as providências que lhe couberem;
- III. à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá acompanhar e fiscalizar o atendimento do previsto no inciso anterior.

**Art. 41.** Qualquer Vereador pode comparecer às reuniões das Comissões Parlamentares de Inquérito, mas sem participação nos debates. Poderá, contudo, requerer, por escrito, que o Presidente inquiria qualquer testemunha apresentando quesitos.

**Art. 42.** Fica impedido da participação, como membro de Comissão Parlamentar de Inquérito, o Vereador que tenha envolvimento com o fato determinado a ser apurado.

§ 1º. O Vereador que tenha sido gestor de órgão ou entidade onde ocorreu o fato determinado apurado estará automaticamente impedido.

§ 2º. No caso de ficar constatado o envolvimento ao longo da investigação, o Vereador será afastado da Comissão de imediato.

§ 3º. O impedimento poderá ser argüido à Mesa Diretora por qualquer Vereador.

### SEÇÃO IV



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### DA PRESIDÊNCIA DAS COMISSÕES

**Art. 43.** As Comissões Permanentes, dentro de três dias seguintes a sua constituição, reunir-se-ão para eleger o seu Presidente e vice-presidente, pôr convocação do Vereador mais idoso dos seus membros.

**Parágrafo Único.** A eleição de que trata este artigo será feita por maioria simples e votação nominal, considerando-se eleito, em caso de empate, o mais idoso dos votados.

**Art. 44.** O Presidente da Comissão, em seus impedimentos e ausências, será substituído pelo vice-presidente.

**Parágrafo Único.** Se, por qualquer motivo, o Presidente deixar de fazer parte da Comissão ou renunciar ao cargo, proceder-se-á à nova eleição para escolher o seu sucessor.

**Art. 45.** Ao Presidente da Comissão compete:

- I. assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela Comissão;
- II. convocar e presidir todas as reuniões da Comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias;
- III. dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la;
- IV. designar Relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas;
- V. conceder, pela ordem, a palavra aos membros da Comissão ou aos Vereadores que a solicitarem e, no caso das Comissões Especiais, aplicar o disposto no artigo 41 deste Regimento;
- VI. advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates e interromper o que estiver falando sobre o vencido;
- VII. submeter a votos as questões sujeitas à deliberação da Comissão e proclamar o resultado da votação;
- VIII. conceder vista das proposições aos membros da Comissão;
- IX. assinar pareceres e convidar os demais membros a fazê-lo;
- X. representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, com as outras Comissões e com os Líderes;
- XI. solicitar ao Presidente da Câmara substitutos para membros da Comissão, em caso de vaga.

**Parágrafo Único.** O Presidente poderá funcionar como Relator e terá voto nas deliberações da Comissão, cabendo-lhe, ainda, proferir o voto de desempate, quando for o caso.

**Art. 46.** Os Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais, bem assim os Líderes, quando convocados pelo Presidente da Câmara, reunir-se-ão



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

sob a presidência deste para o exame de providências relativas à eficiência dos trabalhos legislativos.

### SEÇÃO V

#### DOS IMPEDIMENTOS E AUSÊNCIAS

**Art. 47.** Nenhum Vereador poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator.

**Parágrafo Único.** Não poderá o autor da proposição ser dela Relator.

**Art. 48.** Sempre que um membro da Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar, em ata, os motivos da ausência.

**Parágrafo Único.** Se por falta de comparecimento de membro estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão, o Presidente da Câmara, a requerimento do Presidente da Comissão ou de qualquer Vereador, designará substituto para o membro faltoso, por indicação do Líder da respectiva bancada ou bloco parlamentar, se for o caso.

### SEÇÃO VI

#### DAS VAGAS

**Art. 49.** A vaga em comissão verificar-se-á em virtude do término do mandato, renúncia, falecimento ou perda do lugar.

**§ 1º.** Perderá automaticamente o lugar na Comissão o Vereador que não comparecer a cinco reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior, justificado por escrito à Comissão. A perda do lugar será declarada pelo Presidente da Câmara em virtude de comunicação do Presidente da Comissão.

**§ 2º.** O Vereador que perder o lugar numa Comissão a ela não poderá retornar na mesma Sessão Legislativa.



## Estado do Rio de Janeiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 3º. A vaga em comissão será preenchida por designação do Presidente da Câmara imediatamente após a indicação feita pelo Líder do Partido ou bloco parlamentar a que pertencer o lugar.

### SEÇÃO VII

#### DAS REUNIÕES

**Art. 50.** As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados.

§ 1º. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da Ordem do Dia de sessão ordinária ou extraordinária da Câmara Municipal.

§ 2º. As reuniões das Comissões Temporárias não deverão ser concomitantes com as reuniões ordinárias das Comissões Permanentes.

§ 3º. As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pela respectiva Presidência, de ofício ou por requerimento da maioria de seus membros.

§ 4º. As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas com doze horas de antecedência, no mínimo, e com a designação do local, hora e objeto, salvo as convocadas em reuniões que independem do anúncio, mas serão comunicadas aos membros ausentes.

**Art. 51.** As reuniões das Comissões serão reservadas ou secretas.

§ 1º. Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com funcionários a serviço da Comissão e terceiros devidamente convocados.

§ 2º. Serão obrigatoriamente secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar sobre perda de mandato.

§ 3º. Nas reuniões secretas servirá como Secretário da Comissão, por designação do Presidente, um de seus membros, que também elaborará a ata respectiva.

§ 4º. Reunião ordinária ou extraordinária poderá transformar-se em reservada mediante decisão da maioria de seus membros.

### SEÇÃO VIII



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### DA ORDEM DOS TRABALHOS NAS COMISSÕES

**Art. 52.** Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença da maioria de seus membros ou com qualquer número, se não houver matéria para deliberar, e obedecerão a seguinte ordem:

- I. discussão e votação da ata da reunião anterior;
- II. expediente:
  - a) resumo de correspondência e outros documentos recebidos;
  - b) comunicação da matéria distribuída aos Relatores.
- III. leitura de parecer cujas conclusões, votadas pela Comissão em reunião anterior, não tenham ficado redigidas;
- IV. discussão e votação de Proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do Plenário da Câmara;
- V. discussão e votação de Projeto de Lei e respectivos pareceres que dispensarem a aprovação do Plenário da Câmara.

**Art. 53.** As Comissões deliberaram por maioria de votos; em caso de empate, o Presidente poderá votar pela segunda vez ou adiar a votação da matéria, até que venha a participar da votação o Vereador cuja ausência ocasionou o empate.

### SEÇÃO IX

#### DOS PRAZOS

**Art. 54.** As Comissões, isoladamente, após nomeação de seu relator, terão os seguintes prazos para emissão de parecer sobre as proposições e sobre as emendas oferecidas, salvo as exceções previstas neste Regimento:

- I. de três dias, nas matérias em Regime de Urgência;
- II. de nove dias, nas matérias em Regime de Prioridade;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

III. de quinze dias, nas matérias em Regime de Tramitação Ordinária.

§ 1º. Findo o prazo de que trata o presente artigo, a matéria será incluída na Ordem do Dia a requerimento do autor do projeto ou de qualquer Vereador, ouvido o Plenário.

§ 2º. Esgotado o prazo, o Presidente da Câmara designará um Relator Especial, que dará parecer verbal em Plenário.

§ 3º. No caso de emendas oferecidas em Plenário, os pareceres serão emitidos nos prazos estabelecidos nos incisos do *caput* deste artigo. Findo o prazo, proceder-se-á como no parágrafo anterior.

**Art. 55.** Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista nos Projetos de Lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal que disponham sobre:

- I. criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;
- II. servidores públicos do Município, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria.
- III. organização da Procuradoria Geral do Município;
- IV. criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos do Poder Executivo.

**Art. 56.** Não serão objeto de deliberação emendas que aumentem a despesa:

- I. nos Projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no artigo 141, parágrafo 2º., da Lei Orgânica Municipal.
- II. nos Projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

### SEÇÃO X DOS PARECERES



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 57.** Parecer é o pronunciamento da Comissão sobre matéria sujeita ao seu estudo, emitido com observância das normas estipuladas no parágrafo seguinte:

**Parágrafo Único.** O parecer constará de três partes:

- I. relatório, em que se fará breve exposição da matéria em exame;
- II. parecer do Relator em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de se lhe dar substituto ou se lhe oferecerem emendas ou concluir por proposição;
- III. parecer da Comissão, com assinatura dos Vereadores que votarem a favor e contra.

**Art. 58.** Para as matérias submetidas às Comissões, deverão ser nomeados Relatores dentro de quarenta e oito horas, exceto para aquelas em Regime de Urgência, quando a nomeação será imediata.

**Art. 59.** Nas Comissões, observar-se-á o seguinte procedimento:

- I. lido o parecer pelo Relator ou, à sua falta, pelo Vereador designado pelo Presidente da Comissão, será imediatamente submetido à discussão;
- II. durante a discussão, poderá usar da palavra, por dez minutos improrrogáveis, qualquer membro da Comissão. Aos demais Vereadores presentes só será permitido falar por cinco minutos;
- III. encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a votação do parecer que, se aprovado em todos os seus termos, será tido como da Comissão, assinando-o os membros presentes;
- IV. iniciada a votação, não mais será permitida a apresentação de emendas;
- V. parecer não acolhido pela comissão constituirá Voto em Separado;
- VI. Voto em Separado divergente do parecer, desde que aprovado pela Comissão, constituirá seu parecer.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 60.** A vista da proposição nas Comissões deverá ser solicitada na fase de discussão e respeitará os seguintes prazos:

- I. de um dia, nos casos em Regime de Prioridade;
- II. de cinco dias, nos casos de Regime de Tramitação Ordinária.

**§ 1º.** Não se concederá vista a quem já a tenha obtido ou nas proposições em Regime de Urgência ou em Tramitação Especial.

**§ 2º.** A vista será conjunta e na Secretaria das Comissões, quando ocorrer mais de um pedido.

**Art. 61.** Para efeito de contagem, os votos serão considerados:

- I. favoráveis, os “pelas conclusões”, “com restrições”, e “em separado”, não divergente das conclusões;
- II. contrários, os “vencidos”.

**Parágrafo Único.** Sempre que adotar parecer com restrições, está o membro da Comissão obrigado a anunciar em que consiste sua divergência.

### SEÇÃO XI

#### DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES AO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES, DOS ATOS E DA DISTRIBUIÇÃO

**Art. 62.** Para facilidade dos estudos das matérias, o Presidente poderá dividi-las, distribuindo cada parte a um Relator, mas designando um Relator Geral, de modo que se forme Parecer Único.

**Art. 63.** As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a eficiência de seu trabalho, obedecidas as normas fixadas neste Regimento, bem como ter Relatores previamente designados por assuntos.

**Art. 64.** É permitido a qualquer Vereador assistir às reuniões das Comissões, tomar parte nas discussões ou sugerir emendas, sem direito a voto.

**Parágrafo Único.** As emendas sugeridas nos termos deste artigo necessitam de apoio de um dos membros da Comissão, só poderão versar matéria de sua competência e não serão tidas como tais, para nenhum efeito, se a Comissão não as acolher.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 65.** Somente por ordem do Presidente da Comissão poderá qualquer funcionário prestar informações a pessoas estranhas às atividades da Câmara sobre as proposições em curso.

**Parágrafo Único.** Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das Comissões sem prévia autorização do seu Presidente, observadas as diretrizes fixadas pela Mesa Diretora.

**Art. 66.** Qualquer membro da Comissão poderá levantar questão de ordem, desde que ela se refira à matéria em deliberação, competindo ao seu Presidente decidí-la conclusivamente.

**Art. 67.** Nenhum Vereador poderá reter em seu poder papéis, documentos ou proposições submetidas à apreciação da Comissão.

**Art. 68.** Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública para instruir processos ou esclarecer assunto específico e de interesse público atinente à sua competência, com autoridades, personalidades e entidades representativas da sociedade civil.

§ 1º. A reunião será instalada por proposta de Comissão que, em comum acordo com o Presidente da Câmara, marcará a data de sua realização.

§ 2º. Em nenhuma hipótese a reunião de audiência pública poderá dilatar-se por período superior ao correspondente a uma sessão ordinária da Câmara.

§ 3º. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, na Secretaria das Comissões, os pronunciamentos escritos e os documentos apresentados e recolhidos.

§ 4º. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças requerido por Vereadores.

§ 5º. A reunião de audiência pública poderá ser realizada em qualquer ponto do território municipal.

**Art. 69.** Todos os processos terão suas páginas numeradas por ordem cronológica e rubricadas pelo Secretário da Comissão.

**Art. 70.** A distribuição de matéria às Comissões será feita pelo Presidente.

§ 1º. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma Comissão, cada qual dará seu parecer separadamente, ouvindo-se, em primeiro lugar, a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. O processo pelo qual deva pronunciar-se mais de uma Comissão será encaminhado diretamente de uma para outra, respeitado o prazo estabelecido no artigo 54.

**Art. 71.** As Comissões poderão realizar reuniões conjuntas que serão presididas pelo Presidente mais idoso.

**Parágrafo Único.** Quando sobre a matéria, objeto da reunião, tiver de ser emitido parecer, competirá ao Presidente designar Relator.

**Art. 72.** A Comissão que pretender a audiência da outra, solicitá-lo-á no processo, ao Presidente da Câmara, que decidirá a respeito.

**Parágrafo Único.** A Comissão que entender que é competente para pronunciar-se sobre uma determinada proposição que não lhe foi distribuída, poderá require-lo ao Presidente da Câmara com direito de recurso ao Plenário no caso de indeferimento.

### SEÇÃO XII

#### DA SECRETARIA DAS COMISSÕES

**Art. 73.** As Comissões terão uma Secretaria incumbida dos serviços de apoio administrativo.

**Parágrafo Único.** Incluem-se nos serviços da Secretaria:

- I. a redação da ata das reuniões;
- II. a organização do protocolo de entrada e saída da matéria;
- III. fornecimento, ao Presidente da Comissão, no último dia útil de cada mês, de informações sucintas sobre o andamento das proposições;
- IV. a organização dos processos legislativos na forma dos autos judiciais, com a numeração das páginas por ordem cronológica, rubricadas pelo Secretário, onde foram incluídas;



# Estado do Rio de Janeiro

## CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- V. a entrega, do processo referente a cada proposição, ao Relator, até o dia seguinte à distribuição.

### TÍTULO III

### DAS SESSÕES DA CÂMARA

### CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 74.** As sessões da Câmara Municipal serão preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes.

§ 1º. As sessões preparatórias são as que precedem a inauguração dos trabalhos da Câmara Municipal na primeira e na terceira Sessão Legislativa de cada Legislatura.

~~§ 2º. As sessões ordinárias terão início às dezessete horas e trinta minutos e término às dezenove horas e trinta minutos, realizando-se as terças e quintas-feiras, reservando-se as segundas e quartas-feiras para reunião das Comissões Permanentes. (Modificado pelo artigo 1º da Resolução nº. 2.272 de 22 de setembro de 2009).~~

§ 2º. As sessões ordinárias terão início às dezessete horas e trinta minutos e término às dezenove horas e trinta minutos, realizando-se as terças, quartas e quintas-feiras, reservando-se as segundas e sextas-feiras para reunião das Comissões Permanentes. (Modificado pelo artigo 2º da Resolução nº. 2.398 de 07 de fevereiro de 2013).

§ 3º. As sessões extraordinárias serão realizadas antes ou depois da sessão ordinária, ou às sexta-feiras, sábados e feriados, e serão convocadas pelo Presidente ou por deliberação da maioria absoluta da Câmara a Requerimento de qualquer Vereador, aplicando-se o que dispõe o artigo 76 e seus parágrafos.

§ 4º. As sessões extraordinárias terão a duração máxima de três horas, mesmo que devam prolongar-se pelo dia seguinte ao da convocação.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 5º. As sessões poderão ser prorrogadas, por Requerimento escrito de qualquer Vereador, pelo prazo máximo de duas horas.

§ 6º. O Requerimento de prorrogação não terá apoioamento nem será discutido, votar-se-á pelo processo simbólico; não admitirá encaminhamento de votação, consignará necessariamente o prazo da prorrogação e não permitirá justificação do voto.

§ 7º. O Requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à Mesa até o momento em que o Presidente anunciar a Ordem do Dia da sessão seguinte.

§ 8º. Antes de encerrada uma prorrogação, outra poderá ser requerida, obedecidas as condições do § 5º deste artigo.

§ 9º. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente em sessão, presente a maioria absoluta dos Vereadores, ou através do Boletim Oficial do Município, e destinar-se-ão às matérias para as quais forem convocadas e que constarão da sua Ordem do Dia.

§ 10º. O tempo durante o qual a sessão ficar suspensa não será deduzido do prazo normal de sua duração.

§ 11. Nenhuma irradiação ou gravação de qualquer espécie poderá ser feita das sessões plenárias da Câmara sem prévia autorização do Presidente.

§ 12. O acesso de membros da Imprensa de qualquer natureza ao local destinado para este propósito no recinto do Plenário, só será permitido para aqueles que se cadastrarem na Secretaria Geral da Câmara, conforme o disposto no Art. 217 deste Regimento Interno.

§ 13. Serão remuneradas as sessões extraordinárias para os funcionários do Quadro Efetivo da Câmara, seguindo as normas da legislação vigente.

### **CAPÍTULO II**

#### **DAS SESSÕES PÚBLICAS**

**Art. 75.** As sessões ordinárias compor-se-ão das seguintes partes:

- I. Expediente Inicial;
- II. Ordem do Dia;
- III. Expediente Final.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 76.** À hora do início das sessões os membros da Mesa Diretora e os Vereadores ocuparão os seus lugares para a verificação de *quorum* necessário à abertura da sessão.

§ 1º. Achando-se presente 1/3 (um terço) do número total de Vereadores, o Presidente declarará aberta a sessão com as seguintes palavras:

**“Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a Sessão”.**

§ 2º. À hora do início da sessão, não se encontrando o Presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente e em série ordinal, pelos Vice-Presidentes e Secretários, respectivamente, ou, finalmente, pelo Vereador mais idoso, prevalecendo-se da mesma forma quando este tiver necessidade de deixar sua cadeira.

§ 3º. Em caso de falta de *quorum* o Presidente:

- I. aguardará durante quinze minutos e deduzirá o prazo do retardamento de tempo destinado ao Expediente Inicial;
- II. persistindo a falta de número, declarará que não haverá sessão e indicará a Ordem do Dia da sessão seguinte.

§ 4º. Não sendo realizada a sessão por falta de *quorum* inicial, o Primeiro Secretário despachará o expediente independentemente da leitura.

**Art. 77.** Aberta a sessão, o Segundo Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior que será aprovada, independentemente de votação, podendo qualquer Vereador oferecer restrições à Mesa, por escrito, se assim o desejar.

§ 1º. Aprovada a ata, o Primeiro Secretário fará a leitura, em súmula, dos ofícios, informações sobre proposições, memoriais, pareceres, Mensagens e demais documentos enviados à Mesa.

§ 2º. Seguir-se-á a leitura, pelo Presidente, da matéria que se achar sobre a Mesa.

### SEÇÃO I

#### DO EXPEDIENTE INICIAL

**Art. 78.** O Expediente Inicial terá a duração de sessenta minutos e será de cinco minutos, no máximo, o tempo destinado à leitura da ata e demais documentos.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Esgotado esse prazo, se ainda houver documentos na mesa, serão estes despachados.

**Art. 79.** Terminada a leitura da ata e dos documentos, o Presidente da Câmara concederá a palavra aos Vereadores previamente inscritos em livro específico, mediante assinatura do próprio punho, a partir das dezessete horas do dia em que se realizar a sessão, ou não havendo inscritos, aos que solicitarem para falar sobre assunto de qualquer natureza, não podendo cada orador exceder o prazo de dez minutos, salvo a hipótese prevista no § 1º deste artigo.

§ 1º. O orador inscrito poderá ceder seu tempo a outro, mediante autorização comunicada à Mesa.

§ 2º. O orador ausente, quando chamado, perderá sua inscrição, sendo-lhe permitido neste caso, inscrever-se novamente.

§ 3º. Na fase do Expediente Inicial não serão admitidos Requerimentos de verificação de presença, questões de ordem, nem será feita transcrição de documentos que não foram lidos e cada Vereador poderá ocupar a tribuna apenas uma vez.

### SEÇÃO II DA ORDEM DO DIA

**Art. 80.** Às dezoito horas e trinta minutos, impreterivelmente, será declarada aberta a Ordem do Dia, quando será lícito a qualquer Vereador requerer a verificação de *quorum*.

§ 1º. Ao iniciar-se a Ordem do Dia, os Vereadores presentes receberão o espelho da Ordem do Dia.

§ 2º. Não havendo orador inscrito, o Presidente declarará encerrada a discussão das matérias.

§ 3º. Encerrada a discussão de qualquer matéria, a respectiva votação só poderá ter início quando presente a maioria absoluta dos Vereadores.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 4º. Não havendo número para votação, na hipótese do parágrafo anterior, o Presidente declarará a inexistência de *quorum* e anunciará a discussão da matéria seguinte constante do espelho da Ordem do Dia.

§ 5º. Encerradas as discussões de todas as matérias constantes do espelho da Ordem do Dia, o Presidente adiará as votações.

§ 6º. O tempo durante o qual a sessão ficar suspensa não será deduzido do prazo normal de sua duração.

§ 7º. Nas sessões em que devam ser apreciados a Proposta Orçamentária, as Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, nenhuma outra matéria figurará na Ordem do Dia.

**Art. 81.** O Presidente organizará a Ordem do Dia com 48 horas de antecedência, sendo suas matérias distribuídas aos Edis pelo menos 24 horas antes de se iniciar a sessão respectiva.

**Art. 82.** A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da Câmara na seguinte ordem:

- I. redações finais;
- II. votação de matéria em discussão única;
- III. votações em segunda discussão;
- IV. segundas discussões;
- V. votações em primeira discussão;
- VI. primeiras discussões;
- VII. proposições que independem de parecer, mas sujeitas à apreciação do Plenário;
- VIII. proposições não sujeitas à apreciação do Plenário, mas que podem ser objetos de recurso.

§ 1º. Dentro de cada grupo da matéria da Ordem do Dia, observar-se-á a seguinte disposição:

- I. Projetos de Lei;
- II. Projetos de Decreto Legislativo;
- III. Projetos de Resolução;
- IV. Indicações Legislativas;
- V. Requerimentos.

§ 2º. As matérias, pela ordem de preferência, figurarão na pauta, observada a ordem cronológica de sua apresentação entre aquelas de mesma classificação.

§ 3º. A inscrição para discussão da matéria da Ordem do Dia far-se-á na Mesa, em livro próprio, a partir das dezessete horas e trinta minutos do dia em que se realizar a sessão.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 4º. Durante a Ordem do Dia só poderá ser suscitada questão de ordem referente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasião.

§ 5º Esgotada a matéria constante do espelho da Ordem do Dia, e antes de se dar início ao Expediente final, o Plenário passará a votar proposições de sua competência, que independem de parecer.

**Art. 83.** O espelho da Ordem do Dia assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo número:

- I. autor da iniciativa;
- II. a discussão a que está sujeita;
- III. a respectiva ementa;
- IV. a conclusão dos pareceres, se favoráveis, contrários, com substitutivos, emendas ou subemendas;
- V. a existência de emendas, relacionadas por grupos, conforme os respectivos pareceres;
- VI. outras indicações que se fizerem necessárias.

### SEÇÃO III

#### DO EXPEDIENTE FINAL

**Art. 84.** Esgotada a Ordem do Dia, seguir-se-á o Expediente Final pelo tempo restante da sessão, quando a palavra será concedida aos Vereadores que a tiverem solicitado, cabendo a cada qual dez minutos no máximo.

### CAPÍTULO III

#### DAS SESSÕES SOLENES

**Art. 85.** Comemorações, homenagens ou solenidades só poderão ser realizadas ou prestadas pela Câmara Municipal quando observada a seguinte ordenação:

- I. requerimento subscrito por um terço dos Vereadores;
- II. parecer ao requerimento de um colegiado composto pelos membros da Mesa Diretora.

§ 1º. A Câmara não realizará mais do que duas solenidades, em Plenário, por mês.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. Nas solenidades e homenagens só poderão usar da palavra o Autor da proposição e um Vereador de cada bancada, se inscrito, vedados pedidos de inscrição de fala “pela ordem” e apartes.

§ 3º. As lideranças indicarão os Vereadores que deverão fazer uso da palavra;

§ 4º. Os casos omissos, relacionados com as solenidades e homenagens, serão resolvidos pela Presidência.

§ 5º. Excetua-se das condições previstas neste artigo a solenidade de entrega de Título de Cidadão Duquecaxiense, em coletividade, que se realiza na semana do dia 25 de Agosto.

§ 6º. Nas sessões solenes não haverá expediente nem ordem do dia formal, dispensadas a leitura da ata e a verificação de presença.

§ 7º. Não haverá tempo pré-determinado para encerramento da sessão solene.

**Art. 86.** As opções de datas para as solenidades em Plenário serão fornecidas pelo Departamento do Cerimonial ao Vereador solicitante, no prazo máximo de dez dias, contados da publicação da Resolução, no caso de concessão de Título de Cidadão Duquecaxiense e de Benemérito da Comunidade.

§ 1º. O Departamento do Cerimonial encaminhará aos gabinetes dos Vereadores a lista das solenidades, com respectivas datas e horários, que serão realizadas no mês corrente.

§ 2º. As sessões solenes, a critério da Mesa, poder-se-ão realizar fora do Plenário da Câmara, desde que em local seguro e de fácil acesso.

### TÍTULO IV

### DAS PROPOSIÇÕES E DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 87.** Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara ou de suas Comissões, conforme o caso.



## Estado do Rio de Janeiro

### CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. As proposições poderão consistir em Proposta de Emenda à Lei Orgânica, Projetos de Lei Complementar à Lei Orgânica, Projetos de Lei, Projetos de Resolução, Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Lei Delegada, Emendas, Indicações Legislativas, Requerimentos e Recursos.

§ 2º. Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos e apresentada em três vias.

§ 3º. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dela decorrente.

**Art. 88.** Não se admitirão proposições:

- I. anti-regimentais;
- II. sobre assunto alheio à competência da Câmara;
- III. em que se delegue a outro Poder atribuições privativas do Legislativo;
- IV. que contenham expressões ofensivas a quem quer que seja;
- V. que aludindo a qualquer dispositivo legal, não se façam acompanhar de sua transcrição;
- VI. que fazendo menção a contratos ou concessões, não os transcrevam por extenso;
- VII. quando redigidas de modo que não se saiba, à simples leitura, qual a providência objetivada;
- VIII. quando, em se tratando de Substitutivo, emenda ou subemenda, não guardem direta relação com a proposição;
- IX. com o mesmo conteúdo de matéria já solicitada por outro autor.

§ 1º. Se o autor da proposição dada como inconstitucional, anti-regimental, ou alheia à competência da Câmara não se conformar com a decisão da Presidência da Câmara, que não a aceitar, poderá requerer audiência ao Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que, se discordar da decisão, restituirá a proposição para a tramitação normal.

§ 2º. Considera-se autor da proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, quando não for iniciativa de outro Poder, da Mesa Diretora ou de qualquer Comissão da Câmara.

§ 3º. É admitida a co-autoria de proposição.

§ 4º. O Autor deverá justificar a proposição por escrito ou da Tribuna.

§ 5º. São de apoio constitucional ou regimental as assinaturas que se seguirem à primeira, quando se tratar de proposição para as quais a Lei Orgânica ou o Regimento exijam determinado número delas.

§ 6º. Estão sujeitas a apoio especial as seguintes proposições:



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- I. os Requerimentos para criação de Comissões Parlamentares de Inquérito, assinados, no mínimo, pela terça parte dos membros da Câmara;
- II. as Propostas de Emendas à Lei Orgânica do Município assinadas, no mínimo, por um terço dos membros da Câmara.;
- ~~III. os Requerimentos de constituição de Comissão Especial ou de Representação assinados, no mínimo, por cinco Vereadores;~~
- ~~IV. os Requerimentos para suspensão, levantamento ou interrupção de sessão, mediante assinatura de, no mínimo, cinco Vereadores;~~
- ~~V. os Requerimentos de votação secreta assinados, no mínimo, por onze Vereadores;~~
- ~~VI. os Requerimentos de Urgência assinados, no mínimo, por um terço dos Vereadores;~~
- ~~VII. as Emendas a Proposições em Regime de Urgência assinadas, no mínimo, por três Vereadores;~~
- ~~VIII. os Requerimentos que solicitem a realização de comemorações, homenagens ou solenidades, assinados, no mínimo, por um terço dos Vereadores;~~
- ~~IX. os Requerimentos de desarquivamento de proposições de Vereadores não reeleitos, assinados, no mínimo, por seis Vereadores;~~
- ~~X. os Requerimentos de aplauso, louvor, congratulações e censura, assinados, no mínimo, por três Vereadores;~~
- ~~XI. os Projetos para concessão de títulos honoríficos de "Cidadão Duquecaxiense" e de "Benemérito da Comunidade", assinados, no mínimo, por um terço dos Vereadores;~~
- ~~XII. as Moções de desaprovação a atos de Secretários Municipais, assinadas, no mínimo, por um terço dos Vereadores;~~
- ~~os Projetos de Lei de competência do Legislativo assinados, no mínimo, por um terço dos Vereadores.~~

### § 6º. Estão sujeitas a apoio especial as seguintes proposições:

- I os Requerimentos para criação de Comissões Parlamentares de Inquérito, assinados, no mínimo, pela terça parte dos membros da Câmara;
- II as Propostas de Emendas à Lei Orgânica do Município assinadas, no mínimo, por um terço dos membros da Câmara.;
- III os Requerimentos de constituição de Comissão Especial ou de Representação assinados, no mínimo, por sete Vereadores;
- IV os Requerimentos para suspensão, levantamento ou interrupção de sessão, mediante assinatura de, no mínimo, sete Vereadores;
- V os Requerimentos de votação secreta assinados, no mínimo, por quinze Vereadores;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- VI os Requerimentos de Urgência assinados, no mínimo, por um terço dos Vereadores;
- VII as Emendas a Proposições em Regime de Urgência assinadas, no mínimo, por cinco Vereadores;
- IX os Requerimentos de desarquivamento de proposições de Vereadores não reeleitos, assinados, no mínimo, por oito Vereadores;
- X os Requerimentos de aplauso, louvor, congratulações e censura, assinados, no mínimo, por cinco
- XI os Projetos para concessão de títulos honoríficos de “Cidadão Duquecaxiense” e de “Benemérito da Comunidade”, assinados, no mínimo, por um terço dos Vereadores;
- XII as Moções de desaprovação a atos de Secretários Municipais, assinadas, no mínimo, por um terço dos Vereadores; **(Modificada pela Resolução 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

**Art. 89.** Quando, por extravio, não for possível o andamento de qualquer proposição, a Mesa Diretora a reconstituirá pelos meios ao seu alcance, de ofício ou a requerimento de qualquer Vereador.

**Art. 90.** As proposições para as quais o Regimento exija parecer, não serão submetidas à discussão e votação sem ele.

**Art. 91.** As proposições serão submetidas ao seguinte regime de tramitação:

- I. de Urgência;
- II. de Tramitação Especial;
- III. de Prioridade;
- IV. de Tramitação Ordinária.

**Art. 92.** Os Projetos deverão ser divididos em artigos numerados, concisos e claros e precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto.

**§ 1º.** Cada Projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de acordo com a respectiva ementa, e sua elaboração técnica deverá atender aos seguintes princípios:

- I. redação com clareza, precisão e ordem lógica;
- II. divisão em artigos cuja numeração será ordinal até o 9º e, a seguir, cardinal;
- III. os artigos desdobram-se em parágrafos, incisos ou itens e estes em alíneas (letras minúsculas);



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- IV. os parágrafos serão apresentados pelo sinal gráfico “§ “ quando forem mais de um e, quando apenas um, será escrita, por extenso, a expressão “**Parágrafo Único**”;
- V. agrupamento de artigos constituem uma Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte, que poderá desdobrar-se em Geral e Especial, ou em ordem numérica (ordinal) por extenso;
- VI. no mesmo artigo que fixar a vigência, será declarada, sempre expressamente, a legislação anterior revogada.

§ 2º. O Departamento de Assuntos de Plenário providenciará para que seja sobreposta ementa aos Projetos que não a contiverem.

§ 3º. Os Projetos que visem matéria análoga ou conexa a de outro já em tramitação, serão a este apresentados, por ocasião da distribuição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Câmara, mediante Requerimento de Comissão ou de Vereador.

**Art. 93.** O Projeto de Lei e as Emendas, oferecidas em Plenário ou nas Comissões, que receberem parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as Comissões que devem ser ouvidas sobre a matéria, será tido como rejeitado e arquivado definitivamente por despacho do Presidente, dando-se conhecimento ao Plenário.

**Parágrafo Único.** O parecer contrário à Emenda não obsta a que a proposição principal siga seu curso regimental.

**Art. 94.** A matéria constante do Projeto de Lei rejeitado ou não sancionado, assim como as constantes de Projeto de Lei Complementar rejeitado ou havido por prejudicado, somente poderão constituir novo Projeto, na mesma Sessão Legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

**Parágrafo Único.** Para efeitos deste artigo, considerar-se-á também rejeitado o Projeto de Lei cujo Veto tenha sido confirmado pela Câmara.

**Art. 95.** Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, salvo as:

- I. com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
- II. já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
- III. de iniciativa de outro Poder.

~~**Parágrafo Único.** A proposição poderá ser desarquivada mediante Requerimento do Autor, dos Autores ou de dez Vereadores, dentro de cento e oitenta~~



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

~~dias da primeira sessão legislativa ordinária da Legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava.~~

**Parágrafo Único.** A proposição poderá ser desarquivada mediante Requerimento do Autor, dos Autores ou de quatorze Vereadores, dentro de cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da Legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava. **(Modifica pela Resolução Nº 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

### SEÇÃO I

#### DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

**Art. 96.** A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:

- I. de um terço dos membros da Câmara Municipal;
- II. do Prefeito Municipal.

§ 1º. Em qualquer caso, a Proposta de Emenda será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, votos favoráveis de dois terços dos membros da Câmara.

§ 2º. A Emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela Mesa Diretora com o respectivo número de ordem.

§ 3º. A matéria constante de Proposta de Emenda rejeitada ou havida como prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma Sessão Legislativa.

### SEÇÃO II

#### DOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTARES À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DOS PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS

**Art. 97.** A iniciativa dos Projetos de Leis Complementares e de Leis Ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara, ao Prefeito do Município e aos cidadãos, em casos previstos na Lei Orgânica Municipal.

§ 1º. Projeto de Lei Complementar à Lei Orgânica Municipal é a proposição destinada a regulamentar, complementando, dispositivos constitucionais.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. Os Projetos de Lei Complementar serão aprovados por maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 3º. Projeto de Lei Ordinária é aquele destinado a regular as matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do Prefeito Municipal.

### SEÇÃO III

#### DAS LEIS DELEGADAS

**Art. 98.** As Leis Delegadas são de iniciativa do Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal.

§ 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada à Lei Complementar, nem a legislação sobre:

- I. planos plurianuais;
- II. diretrizes orçamentárias;
- III. orçamento.

§ 2º. A delegação ao Prefeito terá a forma de Resolução da Câmara que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º. Se a Resolução determinar a apreciação do Projeto pela Câmara Municipal, esta a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

### SEÇÃO IV

#### DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

**Art. 99.** Os Projetos de Decreto Legislativo destinam-se a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo sem a sanção do Prefeito Municipal e que tenham efeitos externos.

**Parágrafo Único.** São considerados Projetos de Decreto Legislativo as seguintes matérias:

- I. aprovação ou rejeição das contas do Município;
- II. concessão de licença ao Prefeito nos casos previstos em Lei;
- III. consentimento para o Prefeito ausentar-se do Município por prazo superior a quinze dias;





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

IV. delegação ao Prefeito para a elaboração legislativa.

### SEÇÃO V

#### DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

**Art. 100.** O Projeto de Resolução é o destinado a regular, com eficácia de Lei Ordinária, matéria de competência privativa da Câmara Municipal e as de caráter político processual, legislativo ou administrativo, ou quando couber à Câmara pronunciar-se sobre:

- I. perda de mandato de Vereador;
- II. criação de Comissão Parlamentar de Inquérito;
- III. conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito;
- IV. conclusões sobre petições, representações ou reclamações da sociedade civil;
- V. matéria de natureza regimental;
- VI. assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos;
- VII. concessão a Vereador de licença de qualquer tipo, exceto a de tratamento de saúde;
- VIII. concessão de título de “Cidadão Duquecaxiense”, e de “Benemérito da Comunidade”.

### SEÇÃO VI

#### DAS INDICAÇÕES

**Art. 101.** Indicação é a proposição em que são solicitadas medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa seja de competência privativa do Poder Executivo.

**§ 1º.** Fica resguardado ao Vereador o direito de autoria de indicação por ele apresentada até o final da legislatura.

**§ 2º.** As indicações se dividem em duas categorias:

- I. simples, quando se destinam a obter, do Poder Executivo, medidas de interesse público que não caibam em Projeto de Lei, de Resolução ou de Decreto Legislativo;
- II. legislativas, quando se destinam a obter, do Poder Executivo, o envio de Mensagem à Câmara por força de competência constitucional.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 102.** As indicações simples serão encaminhadas pelo Presidente ou pelo Primeiro Secretário ao Poder Executivo ou órgãos competentes.

**Art. 103.** As indicações legislativas serão encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e submetidas à tramitação prevista no artigo 126 deste Regimento.

**Art. 104.** No caso de entender o Presidente da Câmara que determinada indicação não deva ser encaminhada, dará conhecimento da decisão ao Autor e se este recorrer da decisão, a matéria será enviada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.

**Parágrafo Único.** Se o parecer for favorável, a indicação será encaminhada; se for contrário, arquivada.

### SEÇÃO VII

#### DAS MOÇÕES

**Art. 105.** Moção é um instrumento pelo qual o Vereador expressa seu regozijo, congratulações, louvor, repúdio ou pesar.

**§ 1º.** Apresentada à Mesa, será anunciada e imediatamente despachada pelo Presidente.

**§ 2º.** As Moções somente serão anunciadas no expediente do dia se o autor da proposição estiver presente em Plenário para justificar na Tribuna a iniciativa de sua proposta.

**§ 3º.** A cada Vereador será permitido apresentar até o máximo de cinco Moções por mês, que deverão ser individuais, ressalvando-se as solicitações de Moção de Pesar, Repúdio e Desagravo.

**Art. 106.** Quando nas Moções seus Autores pretenderem traduzir manifestações políticas da Câmara, elas deverão ser assinadas, no mínimo, pela maioria absoluta dos Vereadores, sendo, com isto, automaticamente aprovada.

### CAPÍTULO II

#### DOS REQUERIMENTOS



# Estado do Rio de Janeiro

## CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### SEÇÃO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 107.** Os Requerimentos independem de parecer das Comissões e assim se classificam:

- I. quanto à competência para decidi-los:
  - a) sujeitos apenas a despacho do Presidente da Câmara;
  - b) sujeitos à deliberação do Plenário.
- II. quanto à maneira de formulá-los:
  - a) verbais;
  - b) escritos.

### SEÇÃO II

#### DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS A DESPACHO DO PRESIDENTE

**Art. 108.** Será despachado imediatamente pelo Presidente o Requerimento Verbal que solicite:

- I. a palavra;
- II. permissão para falar sentado;
- III. posse de Vereador;
- IV. leitura pelo Primeiro Secretário de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
- V. retirada, pelo Autor, de Requerimento, verbal ou escrito, apresentado sobre proposição constante da Ordem do Dia;
- VI. verificação de votação;
- VII. informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a Ordem do Dia;
- VIII. verificação de presença quando evidente a falta de *quorum*.

**Art. 109.** Será despachado pelo Presidente o Requerimento escrito que solicite:

- I. audiência da Comissão, quando formulada por qualquer Vereador;
- II. licença a Vereador;
- III. a inclusão, em Ordem do Dia, de proposição em condições regimentais de nela figurar;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- IV. a retirada, pelo Autor, de proposição na Ordem do Dia sem parecer ou parecer contrário;
- V. a retirada, pelo Autor, de proposição para arquivamento definitivo.

**Art. 110.** Os Vereadores podem requerer informações objetivas, de interesse particular, coletivo ou geral, acerca dos atos e projetos do Município, bem como dos respectivos órgãos de administração pública municipal direta ou indireta.

### SEÇÃO III

#### DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS A PLENÁRIO

**Art. 111.** Será verbal, dependerá de deliberação do Plenário, mas não sofrerá discussão, o Requerimento de:

- I. prorrogação de tempo de sessão;
- II. votação por determinado processo.

**Art. 112.** Será escrito, dependerá de deliberação do Plenário, mas não sofrerá discussão o Requerimento de:

- I. inclusão de proposição na Ordem do Dia, nos termos do § 1º do artigo 54 deste Regimento;
- II. constituição de Comissão de Representação;
- III. encerramento de discussão;
- IV. retirada, pelo Autor, da proposição principal ou acessória, com parecer favorável;
- V. destaque.

**Art. 113.** Será escrito, dependerá de deliberação do Plenário e sofrerá discussão o Requerimento de:

- I. moção de desaprovação a atos de Secretários Municipais;
- II. voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações por ato público ou acontecimento de alta significação, desde que não implique apoio ou solidariedade aos Governos Federal, Estaduais ou Municipais e voto de censura, quando subscrito, no mínimo, por sete Vereadores;
- III. manifestação por motivo de luto nacional ou pesar por falecimento de autoridades ou personalidades relevantes nacionais ou estrangeiras;
- IV. constituição de Comissão Especial ou de Representação;
- V. não realização de sessão;
- VI. audiência de Comissão sobre proposição em Ordem do Dia;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- VII. convocação de Secretários Municipais na forma prevista no artigo 14 da Lei Orgânica Municipal;
- VIII. adiamento de discussão ou votação;
- IX. realização de sessão solene.

**Parágrafo Único.** Os Requerimentos previstos nesta Seção serão automaticamente deferidos pelo Presidente quando assinados pela maioria absoluta dos Vereadores da Câmara, excetuados os previstos nos incisos VII e IX deste artigo.

### CAPÍTULO III

#### DAS EMENDAS E DA PREJUDICABILIDADE

**Art. 114.** Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, modificativas, aditivas e de redação.

§ 1º. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra.

§ 2º. Emenda substitutiva é a que pretende suceder a outra.

§ 3º. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra.

§ 4º. Emenda modificativa é a que altera a outra sem modificá-la substancialmente.

§ 5º. Emenda de Redação é a que se destina a corrigir falhas de redação, absurdos manifestos ou incorreções de linguagem.

**Art. 115.** Os substitutivos são emendas que alteram substancialmente as proposições e só podem ser apresentadas por Comissões com a assinatura da maioria absoluta de seus membros.

**Parágrafo Único.** Sempre que apresentado substitutivo por outras Comissões que não a de Legislação, Justiça e Redação Final, o projeto voltará a esta Comissão que se pronunciará quanto à constitucionalidade ou não do substitutivo.

**Art. 116.** Admitir-se-á, ainda, subemenda à emenda. A subemenda só pode ser apresentada por Comissão em seu parecer e classifica-se, por sua vez, em supressiva, substitutiva, aditiva e de redação.

**Art. 117.** Não serão aceitas emendas, subemendas ou substitutivo que não tenham relacionamento imediato com a matéria da proposição principal.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 118.** As emendas só poderão ser apresentadas por escrito, quando as proposições estiverem em exame nas Comissões ou quando em Ordem do Dia.

### **CAPÍTULO IV** **DA RETIRADA DE PROPOSIÇÕES**

**Art. 119.** O autor poderá solicitar, em todas as fases de elaboração legislativa, a retirada definitiva de qualquer proposição, cabendo ao Presidente deferir o pedido quando ainda não houver parecer ou este lhe for contrário.

§ 1º. Se a proposição tiver parecer favorável de uma Comissão, embora o tenha contrário de outra ou outras, caberá ao Plenário decidir sobre o pedido de retirada.

§ 2º. As proposições de Comissão só poderão ser retiradas a requerimento do Relator ou do respectivo Presidente, num e noutro caso com a anuência da maioria de seus membros.

### **TÍTULO V** **DOS DEBATES E DAS DELIBERAÇÕES**

#### **CAPÍTULO I** **DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES**

**Art. 120.** Os projetos recebidos pela Mesa serão numerados, anunciados no expediente e distribuídos pela Presidência às Comissões competentes para estudo da matéria e oferecimento de parecer.

**Parágrafo Único.** Quando o Projeto modificar, revogar ou ratificar dispositivos legais em vigor, somente serão recebidos quando acompanhados da legislação citada.

**Art. 121.** A proposição que tiver recebido parecer de todas as Comissões será, a requerimento do autor, incluída na Ordem do Dia.

**Parágrafo Único.** O mesmo procedimento será adotado quando, esgotando-se o prazo para as Comissões se pronunciarem sem que o tenha feito, o autor requerer a inclusão da proposição na Ordem do Dia.

**Art. 122.** As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas:

- I. terão numeração por legislatura, em séries específicas:
  - a) as Propostas de Emenda à Lei Orgânica Municipal;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- b) os Projetos de Lei Ordinária;
- c) os Projetos de Lei Complementar;
- d) os Projetos de Decreto Legislativo;
- e) os Projetos de Resolução;
- f) os Requerimentos;
- g) as Indicações Legislativas.

- II. as emendas serão enumeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a seqüência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, substitutivas, modificativas, aditivas e de redação;
- III. as subemendas da Comissão figurarão ao fim da série das emendas de sua iniciativa, subordinadas ao título “subemendas” com a indicação das emendas a que correspondem; quando à mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão, estas, numeração ordinal em relação à emenda respectiva.

§ 1º. Os Projetos de Lei Ordinária tramitarão com a simples denominação de “Projeto de Lei”.

§ 2º. Ao número correspondente a cada emenda da Comissão acrescentar-se-ão as iniciais desta.

§ 3º. A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação “substitutivo”.

§ 4º. Todas as proposições terão obrigatoriamente suas páginas numeradas e rubricadas.

**Art. 123.** A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho do Presidente da Câmara, na sessão ordinária em que for apresentada, admitindo-se o prazo de até cinco dias úteis e observadas as seguintes normas:

- I. obrigatoriamente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para o exame da constitucionalidade e da admissibilidade jurídica e legislativa;
- II. quando envolver aspectos financeiros ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e Orçamento, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária;
- III. às demais Comissões, quando a matéria de sua competência estiver relacionada com o mérito da proposição.

**Art. 124.** A remessa de proposições às Comissões será feita por intermédio da Secretaria para Assuntos de Plenário, devendo chegar ao seu destino



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de Urgência, iniciando-se sempre pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, quando não houver dispositivo constitucional ou regimental que determine tramitação especial da matéria.

**Parágrafo Único.** A remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita na ordem em que tiverem de manifestar-se, exceto matéria em Regime de Urgência, que será apreciada conjuntamente pelas Comissões e encaminhada à Mesa.

### CAPÍTULO II

#### DO REGIME DE TRAMITAÇÃO

**Art. 125.** Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser:

I. Urgentes:

- a) sobre transferência temporária da sede do Governo Municipal;
- b) sobre autorização do Prefeito ou Vice-Prefeito para se ausentarem do Estado ou do País;
- c) as de iniciativa do Prefeito Municipal com solicitação de Urgência, se não apreciadas pela Câmara quarenta e cinco dias após a data de seu recebimento; a Urgência sobresta todas as demais matérias até ultimar-se a votação, nos termos do § 1º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal;
- d) as assim reconhecidas, por deliberação do Plenário, a Requerimento de, pelo menos, um terço dos Vereadores;
- e) as que ficarem inteiramente prejudicadas se não forem decididas ou resolvidas imediatamente, a juízo da Mesa Diretora.

II. de Tramitação Especial:

- a) os Projetos de iniciativa privativa do Prefeito Municipal que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;
- b) os Projetos de iniciativa privativa do Prefeito Municipal que disponham sobre servidores públicos do Município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
- c) os Projetos de iniciativa privativa do Prefeito Municipal sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos do Poder Executivo.

III. de Tramitação com Prioridade:





## Estado do Rio de Janeiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- a) os Projetos de iniciativa do Poder Executivo, da Mesa Diretora, de Comissão Permanente ou Especial ou dos cidadãos;
- b) os Projetos de Leis Complementares e Ordinárias que se destinem a regulamentar dispositivo constitucional e suas alterações;
- c) os Projetos de Lei com prazos determinados;

IV. de Tramitação Ordinária: os Projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos anteriores.

**Art. 126.** Os Projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos I, II e III do artigo anterior serão de Tramitação Ordinária e sofrerão duas discussões, exceto os de Resolução e as Indicações Legislativas, que só terão uma.

**Parágrafo Único.** Serão apreciados pelo Plenário, em dois turnos de discussão e votação, os Projetos de Resolução que visem modificar o Regimento Interno e as proposições relativas à criação de cargos na Secretaria da Câmara Municipal.

### CAPÍTULO III

#### DA URGÊNCIA

**Art. 127.** Urgência é a abreviação do processo legislativo em virtude de interesse público relevante.

§ 1º. O regime de Urgência não dispensa o número legal exigido neste Regimento.

§ 2º. A Urgência prevalecerá até a decisão final da proposição.

§ 3º. A Mesa Diretora só receberá Requerimento de Urgência quando assinado por um terço dos Vereadores, cabendo-lhe decidir sobre o pedido.

§ 4º. Negado pela Mesa Diretora o pedido de Urgência, cabe Recurso ao Plenário por parte de qualquer Vereador, só sendo provido o Recurso se aprovado por maioria absoluta dos Parlamentares.

**Art. 128.** Aprovado o Requerimento de Urgência, a proposição será incluída na Ordem do Dia, obedecido o prazo estabelecido no Inciso I do artigo 54 deste Regimento.

§ 1º. Se não houver parecer e a Comissão ou Comissões que tiverem de opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emití-lo imediatamente, seus Presidentes poderão solicitar os prazos previstos no § 4º deste artigo, que serão obrigatoriamente concedidos pelo Presidente da Câmara.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. Se forem duas ou mais Comissões que devam pronunciar-se, será conjunto o prazo a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3º. Findo o prazo concedido, sem parecer de qualquer Comissão, o Presidente designará um Relator Especial, que o emitirá no decorrer da Sessão ou na Sessão seguinte, se assim o requerer.

§ 4º. O Relator terá, para proferir parecer verbal, se assim o requerer, o prazo de trinta minutos, prorrogável por mais quinze, mediante solicitação à Presidência.

**Art. 129.** Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às Comissões.

§ 1º. As Comissões deverão emitir parecer às emendas e subemendas na forma e nos prazos previstos no artigo 54 deste Regimento.

§ 2º. O parecer sobre emendas poderá ser verbal, em Plenário, respeitadas as normas regimentais.

~~**Art. 130.** As proposições em Regime de Urgência só receberão emendas se subscritas, no mínimo, por três Vereadores, e serão obrigatoriamente apresentadas à Mesa, em três vias.~~

**Art. 130.** As proposições em Regime de Urgência só receberão emendas se subscritas, no mínimo, por cinco Vereadores, e serão obrigatoriamente apresentadas à Mesa, em três vias. **(Modificada pela Resolução 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

**Art. 131.** Não poderão figurar na Ordem do Dia, em Regime de Urgência, mas de duas proposições.

§ 1º. Aprovados pela Mesa Diretora os pedidos de Urgência, os Projetos a eles referentes serão incluídos na Ordem do Dia de acordo com a ordem de apresentação dos Requerimentos.

§ 2º. Não cabe Urgência nos casos de reforma da Lei Orgânica ou deste Regimento.

### CAPÍTULO IV

#### DAS PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO ESPECIAL



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 132.** Os Projetos de iniciativa do Prefeito Municipal que devam ser apreciados em caráter definitivo, no prazo de quarenta e cinco dias contados do seu recebimento, serão submetidos à discussão única.

§ 1º. Recebido o Projeto com a solicitação prevista no artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, será distribuído pelo Presidente às devidas Comissões.

§ 2º. No dia imediato ao seu recebimento, será incluído na Ordem do Dia, na qual permanecerá por sete dias para recebimento de emendas de Plenário.

§ 3º. Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, a Mesa providenciará a remessa das emendas apresentadas às Comissões competentes.

§ 4º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final oferecerá o seu pronunciamento dentro de dez dias e as demais Comissões, para se manifestarem sobre o Projeto e as demais emendas, terão o prazo simultâneo e improrrogável de vinte dias.

**Art. 133.** A discussão dos Projetos em Regime de Tramitação Especial não se prolongará por mais de sete sessões e cada orador poderá, durante a discussão, usar da palavra por cinco minutos improrrogáveis, permitida a cessão de tempo apenas uma vez a um orador, ficando a critério do Presidente a autorização de permuta de tempo.

**Art. 134.** Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação sem encaminhamento, podendo, contudo, o Vereador justificar o seu voto oralmente junto à Mesa Diretora.

**Art. 135.** A Redação Final será elaborada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final no prazo máximo de três dias e submetida a votos logo após decorrido este prazo.

**Art. 136.** Os prazos previstos neste capítulo não ocorrem nos períodos de recesso da Câmara Municipal.

### CAPÍTULO V

#### DOS PROJETOS DE TRAMITAÇÃO COM PRIORIDADE

**Art. 137.** Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte, logo após àquelas em Regime de Urgência.

§ 1º. Somente poderá ser admitida a Prioridade para a proposição:



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- I. numerada;
- II. com pareceres sobre a proposição principal e, se houver, nas acessórias.

§ 2º. Além dos Projetos mencionados no artigo 125, III, com Tramitação em Prioridade, poderá esta ser proposta ao Plenário:

- I. pela Mesa;
- II. por comissões que houverem apreciado a proposição;
- III. pelo autor da proposição apoiado por dois terço dos Vereadores.

### CAPÍTULO VI

#### DA PREFERÊNCIA

**Art. 138.** Denomina-se preferência a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra ou outras, mediante deliberação do Plenário.

§ 1º. Os Projetos em Regime de Urgência gozam de preferência sobre aqueles em Prioridade, que, a seu turno, têm preferência sobre os de Tramitação Especial que, por sua vez, têm preferência sobre os de Tramitação Ordinária e, entre eles, os Projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as Comissões a que forem distribuídos.

§ 2º. Entre os Requerimentos, haverá a seguinte precedência:

- I. o Requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que se refira;
- II. o Requerimento de adiamento de discussão ou de votação antes da proposição a que disser respeito;
- III. quando ocorrer a apresentação de mais de um Requerimento, o Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importância das matérias a que se reportarem;
- IV. quando os Requerimentos apresentados, na forma do inciso anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente e a adoção de um prejudicará os demais, o mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 139.** Será permitido a qualquer Vereador, antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo.

§ 1º. Quando os Requerimentos de Preferência excederem a quatro, o Presidente, para evitar tumultos na ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.

§ 2º. Admitida a modificação, os Requerimentos serão considerados um a um, na ordem de sua apresentação.

§ 3º. Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.

### CAPÍTULO VII

#### DO DESTAQUE

**Art. 140.** Destaque é o ato de separar uma proposição de um grupo ou parte do texto de uma proposição, para possibilitar sua votação isolada pelo Plenário.

**Art. 141.** Em relação aos destaques serão obedecidas as seguintes normas:

- I. requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação da proposição, se o destaque atingir alguma de suas partes ou emendas;
- II. na hipótese do inciso anterior, o Presidente somente poderá recusar o pedido de destaque por intempestividade ou vício de forma;
- III. concedido o destaque para votação em separado, submeter-se-á a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada;
- IV. considerar-se-á insubsistente o destaque de Vereador que não contiver a anuência expressa por assinatura do seu Líder;
- V. cada bancada terá direito a destaques na proporção de dois destaques para cada três Vereadores ou fração;



## Estado do Rio de Janeiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- VI. ficará vedada a apresentação de requerimento de votação de destaques em blocos.

### CAPÍTULO VIII

#### DA PREJUDICABILIDADE

**Art. 142.** Consideram-se prejudicados:

- I. a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma Sessão Legislativa ou transformado em diploma legal;
- II. a discussão ou a votação de qualquer Projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final;
- III. a discussão ou a votação de proposição apenas, quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à apensada;
- IV. a discussão ou a votação de proposição apenas, quando a rejeitada for idêntica à apensada;
- V. a proposição, com as respectivas emendas, que tiver Substitutivo aprovado, ressalvados os destaques;
- VI. a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada;
- VII. a emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra ou de dispositivo já aprovado;
- VIII. requerimento com a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado.

**Art. 143.** O Presidente da Câmara (ou de Comissão), de ofício ou mediante consulta de qualquer Vereador, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação:

- I. por haver perdido a oportunidade;
- II. em virtude de prejulgamento pelo Plenário em outra deliberação.

§ 1º. Em qualquer caso, a declaração de prejudicabilidade será feita perante a Câmara, sendo o despacho publicado no Boletim Oficial do Município.



## Estado do Rio de Janeiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. Da declaração de prejudicabilidade poderá o Autor da proposição, no prazo de cinco dias a partir publicação do despacho, interpor Recurso ao Plenário da Câmara que deliberará, ouvida antes a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que deverá opinar no prazo de dez dias a contar do recebimento do processo respectivo.

### CAPÍTULO IX

#### DA DISCUSSÃO

**Art. 144.** Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.

**Art. 145.** Os debates serão realizados com ordem e urbanidade e a nenhum Vereador será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o Presidente a conceda.

§ 1º. Não poderá o Vereador permanecer na tribuna além do tempo que lhe for determinado, cabendo ao Presidente adverti-lo e, não sendo atendido, convidado a deixá-la.

§ 2º. O Presidente poderá cassar a palavra do Vereador que, embora por ele advertido, insista em falar, infringindo, assim, o Regimento.

§ 3º. O serviço de taquigrafia cessará o apanhamento na hora em que o Presidente levantar, suspender ou encerrar a sessão, ou quando cassar a palavra do Vereador, em qualquer fase de discussão ou de votação.

**Art. 146.** Os oradores inscritos para discutir matéria constante da Ordem do Dia, ou falar em qualquer dos expedientes, deverão fazê-lo de uma das tribunas.

**Art. 147.** O orador, ao ocupar a tribuna, dirigirá suas palavras ao Presidente e à Câmara de modo geral e somente poderá ter o seu discurso interrompido pelo Presidente nos seguintes casos:

- I. para comunicação urgentíssima e altamente importante;
- II. para recepção de Chefe de qualquer Poder, Presidente da Câmara de outro Município ou personalidade de excepcional relevo;
- III. para votação de Requerimento de prorrogação de sessão ou convocação de sessão extraordinária;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- IV. no caso de tumulto grave no recinto ou no edifício da Câmara, que reclame a suspensão, o levantamento ou encerramento da sessão.

§ 1º. Referindo-se, em discurso, a um colega, o orador dar-lhe-á sempre o tratamento de “Senhor Vereador”.

§ 2º. Dirigindo-se a qualquer colega, dar-lhe-á o tratamento de “Excelência”.

§ 3º. Nenhum orador poderá referir-se aos representantes do Poder Público de forma injuriosa ou difamatória e, se o fizer, deverá assumir a responsabilidade de sua atitude.

**Art. 148.** Durante a sessão, além dos Vereadores, só poderão permanecer em Plenário ex-parlamentares, pessoas portadoras de mandato eletivo, autoridades federais, estaduais ou municipais, jornalistas credenciados em lugar apropriado e os funcionários da Câmara cuja atividade ou função esteja diretamente ligada à sessão plenária, sendo que, no início de cada votação, o Vereador deve permanecer, preferencialmente, em sua cadeira.

### SEÇÃO I

#### DO USO ESPECÍFICO DA PALAVRA

**Art. 149.** Os Vereadores poderão usar da palavra, em Plenário:

- I. para retificar a ata;
- II. para inserção de votos e documentos na ata;
- III. como orador no Expediente Inicial, no Expediente Final ou em explicação pessoal;
- IV. sobre matéria em discussão na Ordem do Dia;
- V. para levantar questão de ordem;
- VI. para apartear;
- VII. para encaminhar a votação;
- VIII. para declarar ou justificar seu voto;
- IX. nas sessões solenes ou secretas;
- X. em comunicações de lideranças.

**Art. 150.** Nenhum Vereador poderá falar na Câmara mais de uma vez na mesma discussão, exceto para formular questões de ordem, as quais não poderão exceder de três para cada orador.

**Art. 151.** Os Líderes, ou qualquer Vereador por delegação de seu Líder, poderão pedir a palavra por quinze minutos para comunicação parlamentar ou





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

manifestação partidária, na fase da Ordem do Dia, após ter sido esgotada a matéria da pauta.

**Art. 152.** O Vereador que usar da palavra sobre proposição em discussão não poderá:

- I. desviar-se da questão em debate;
- II. falar sobre o vencido;
- III. usar de linguagem imprópria;
- IV. ceder o seu tempo ou parte dele.

**Art. 153.** As explicações pessoais só poderão ser oferecidas depois de esgotada a Ordem do Dia, no tempo destinado ao Expediente Final, a critério do Presidente e por prazo máximo de cinco minutos.

**Parágrafo Único.** No caso de um Vereador ser citado por outro, o Presidente poderá, se for solicitado, conceder a palavra pela ordem por cinco minutos, ao citado, para a devida resposta.

**Art. 154.** Os discursos lidos ou revistos figurarão na ata impressa com a indicação dessa circunstância.

### SEÇÃO II

#### DO APARTE

**Art. 155.** Aparte é a interrupção, breve e oportuna do orador, para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate e não pode ultrapassar a dois minutos.

§ 1º. O Vereador só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão.

§ 2º. Não será admitido aparte:

- I. à palavra do Presidente;
- II. paralelo a discurso;
- III. a parecer oral;
- IV. por ocasião do encaminhamento de votação;
- V. quando o orador declarar, de modo geral ou especial, que não admite ser aparteado;
- VI. quando o orador estiver suscitando questão de ordem.

§ 3º. O Presidente poderá determinar que os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais não sejam registrados em ata.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### SEÇÃO III

#### DOS PRAZOS

**Art. 156.** Ressalvados os prazos especificados em normas regimentais, são assegurados os seguintes nos debates:

- I. quinze minutos para discussão de Projetos;
- II. dez minutos para encaminhamento de votação;
- III. dez minutos para discussão de Requerimento;
- IV. dois minutos para apartear;
- V. três minutos para justificar votos ou para levantar questão de ordem;
- VI. um minuto para retificar a Ata;
- VII. um minuto para requerer a inserção de Votos e documentos na Ata;
- VIII. dez minutos como orador no Expediente Inicial ou Final;
- IX. cinco minutos em explicação pessoal;
- X. quinze minutos para comunicações de lideranças;
- XI. dez minutos para discussão de Projetos em Regime de Tramitação Especial.

**Parágrafo Único.** Os prazos previstos nos incisos I e II serão reduzidos à metade quando a proposição for objeto de Regime de Urgência ou o processo de votação for nominal ou secreto.

### SEÇÃO IV

#### DO ADIAMENTO

**Art. 157.** Sempre que um Vereador julgar conveniente o adiamento de discussão de qualquer proposição, poderá requerê-lo por escrito.

**§ 1º.** A aceitação do requerimento está subordinada às seguintes condições:

- I. ser apresentado antes de iniciada a discussão, cujo adiamento se requer;
- II. prefixar o prazo de adiamento que não poderá exceder de cinco dias;
- III. não estar a proposição em Regime de Urgência.

**§ 2º.** Quando para a mesma proposição for apresentado mais de um requerimento de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo, sendo que, aprovado um, considerar-se-ão prejudicados os demais.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 3º. Tendo sido adiada uma vez a discussão da mesma matéria, só será novamente adiada quando requerida pela maioria dos membros da Câmara.

### SEÇÃO V

#### DO ENCERRAMENTO

**Art. 158.** O encerramento da discussão dar-se-á:

- I. pela ausência de oradores;
- II. pelo decurso dos prazos regimentais.

**Art. 159.** A requerimento assinado por lideranças partidárias poderá uma matéria permanecer, quando iniciada sua discussão, sobre a Mesa, sem que se encerre a sua discussão, embora não haja mais oradores, para recebimento de emendas pelo máximo de cinco dias, passando-se nesse caso para a matéria seguinte.

### SEÇÃO VI

#### DA PROPOSIÇÃO EMENDADA DURANTE A DISCUSSÃO

**Art. 160.** Encerrada a discussão do Projeto, com emendas, a matéria irá às Comissões que a devam apreciar, observado o que dispõe o artigo 123, I, II e III deste Regimento.

**Parágrafo Único.** Exarado os pareceres sobre as emendas, estará a matéria em condições de figurar em Ordem do Dia, obedecido o interstício regimental.

### SEÇÃO VII

#### DO INTERSTÍCIO

**Art. 161.** Entre a primeira e a segunda discussão haverá um interstício de vinte e quatro horas.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. A Câmara poderá, a requerimento de qualquer Vereador, reduzir o prazo de interstício.

§ 2º. A requerimento da maioria absoluta dos Vereadores, poderá ser dispensado o interstício para a segunda discussão.

### CAPÍTULO X

#### DA REDAÇÃO DO VENCIDO, DA REDAÇÃO FINAL E DOS AUTÓGRAFOS

**Art. 162.** Terminada a votação em primeiro turno, as proposições irão à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para redigir o vencido.

**Parágrafo Único.** A Redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir nas proposições aprovadas em primeiro turno, sem emendas.

**Art. 163.** Ultimada a fase da votação, em discussão única ou em segunda discussão, será a proposição, com as respectivas emendas, se as houver, enviada à Comissão competente, para que elabore a Redação Final.

**Art. 164.** A Redação Final é parte integrante do turno em que se concluir a apreciação da matéria.

§ 1º. A Redação Final será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir:

- I. nas Propostas de Emenda à Lei Orgânica Municipal e em Projetos em segundo turno, se aprovados sem modificação, já tendo sido feita Redação do vencido em primeiro turno;
- II. nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emendas.

§ 2º. A Comissão poderá, em seu parecer, propor seja considerada forma final à redação do texto da Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, Projeto, Indicação Legislativa ou Substitutivo aprovado, sem alterações, desde que em condições de ser adotado como definitivo.

**Art. 165.** A Redação do Vencido ou a Redação Final, quando couber, será elaborada dentro de dez dias úteis para os projetos em Tramitação Ordinária, cinco dias úteis para aqueles em Regime de Prioridade, três dias úteis para aqueles em Regime de Tramitação Especial e os em Regime de Urgência, entre eles incluídas as Propostas de Emenda à Lei Orgânica Municipal.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Parágrafo Único.** As redações finais de quaisquer matérias serão incluídas obrigatoriamente na Ordem do Dia no prazo de até cinco dias úteis a partir do dia da primeira sessão ordinária posterior à sua elaboração, ou na sessão extraordinária, se esta ocorrer antes da primeira sessão prevista.

**Art. 166.** Somente serão aceitas emendas à Redação Final no caso de incorreção de linguagem, incoerência notória ou contradição evidente.

§ 1º. A votação dessas emendas terá preferência sobre a votação final.

§ 2º. A emenda à Redação Final poderá ser discutida pelo Autor e por dois Vereadores, um contra e um a favor, cabendo a cada um o tempo improrrogável de cinco minutos, não sendo admitido encaminhamento de votação ou aparte.

**Art. 167.** Se após a remessa dos autógrafos ao Poder Executivo, for verificada qualquer inexatidão, lapso ou erro em seu texto, o fato será imediatamente comunicado pelo Presidente da Câmara Municipal ao Prefeito, com o respectivo pedido de devolução, para que sejam feitas as alterações necessárias e convenientes.

**Art. 168.** A proposição aprovada em definitivo pela Câmara será encaminhada em autógrafo à sanção ou à promulgação, se for o caso, no prazo máximo de dez dias úteis de sua aprovação.

**Parágrafo Único.** As Resoluções da Câmara serão promulgadas pelo Presidente no prazo de cinco dias úteis e este não o fazendo, caberá aos Vice-Presidentes, seguindo a numeração ordinal, exercer essa atribuição.

### CAPÍTULO XI

#### DO VETO À PROJETO DE LEI

**Art. 169.** Qualquer Projeto ou parte dele, vetado pelo Prefeito e recebido em devolução, será imediatamente despachado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.

**Art. 170.** O Veto Total abrange o projeto num todo e o Veto Parcial somente atinge o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso e da alínea e assim deverá ser apreciado.

**Art. 171.** O Veto será apreciado no prazo de trinta dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, em votação por escrutínio secreto.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. Esgotado, sem deliberação, o prazo previsto neste artigo, o Veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, com parecer ou sem ele, sobrestados os demais procedimentos legislativos, até sua votação final.

§ 2º. Se o Veto for rejeitado, será o Projeto enviado ao Prefeito, para sanção.

§ 3º. Se a Lei não for sancionada pelo Prefeito dentro de quarenta e oito horas após sua remessa, o Presidente da Câmara a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Primeiro Vice- Presidente fazê-lo, obrigatoriamente.

§ 4º. Não haverá encaminhamento de votação de Veto, podendo, contudo, usar da palavra para discuti-lo os Líderes e o Autor do Projeto, por dez minutos cada um, bem como o Relator.

§ 5º. Se o Veto for aprovado, o Presidente da Câmara enviará ofício ao Prefeito Municipal comunicando a manutenção do mesmo.

### CAPÍTULO XII

#### DA VOTAÇÃO

**Art. 172.** A votação completa o turno regimental de discussão.

**Art. 173.** Na forma do artigo 47 da Constituição Federal e do artigo 11 da Lei Orgânica Municipal, as deliberações da Câmara Municipal e das suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo as disposições constitucionais em contrário.

**Art. 174.** A votação das matérias com a discussão encerrada e das que se acharem sobre a Mesa será realizada em qualquer sessão:

- I. imediatamente após a discussão, se houver número;
- II. após as providências de que trata o artigo 160, caso a proposição tenha sido emendada na discussão.

**Art. 175.** O Vereador presente no Plenário não poderá, em nenhuma hipótese, escusar-se de tomar parte na votação, salvo para registrar “abstenção”.

§ 1º. Havendo empate na votação, cabe ao Presidente desempatá-la; em caso de escrutínio secreto, proceder-se-á sucessivamente à nova votação, até que se dê o desempate.

§ 2º. Se o Presidente se abster de desempatar a votação, o Substituto regimental o fará em seu lugar.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 3º. Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual ou familiar, deverá o Vereador dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à Mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efeito de *quorum*.

§ 4º. O voto do Vereador, mesmo que contrarie o da respectiva representação ou liderança, será acolhido para todos os efeitos.

**Art. 176.** Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de *quorum*.

§ 1º. Quando esgotado o período da sessão, ficará esta automaticamente prorrogada pelo tempo necessário à conclusão da votação para deliberação.

§ 2º. Ocorrendo falta de *quorum* para deliberação, fica adiada a votação.

**Art. 177.** Terminada a apuração, o Presidente proclamará o resultado da votação, especificando, quando for o caso, os votos favoráveis, contrários, brancos e nulos.

**Parágrafo Único.** É lícito ao Vereador, depois da votação ostensiva, enviar à Mesa, declaração escrita de voto, redigida em termos regimentais.

**Art. 178.** Os Projetos de Lei Complementar à Lei Orgânica somente serão aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação.

**Art. 179.** Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as abstenções verificadas por declarações só serão computados para efeito de *quorum*.

### SEÇÃO II

#### DAS MODALIDADES E PROCESSO DE VOTAÇÃO

**Art. 180.** A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, com o voto aberto em todas as proposições.-(Modificado pelo artigo 1º da Resolução nº. 1.946 de 21 e novembro de 2002)

**Art. 181.** Pelo processo simbólico, que será o utilizado na votação das proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria,



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

convidará os Vereadores a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos.

§ 1º. Se algum Vereador tiver dúvidas quanto ao resultado proclamado, pedirá imediatamente verificação de votação.

§ 2º. O Presidente reiterará aos Vereadores que ocupem seus lugares.

§ 3º. Proceder-se-á, então, à contagem dos votos por ordem contínua e sucessivas de poltronas do recinto, uma a uma. O Presidente convidará a se levantarem os Vereadores que votarem a favor enquanto o Primeiro Secretário irá anunciando, em voz alta, o resultado, à medida em que se fizer a verificação. Finalmente depois de apurados os votos da Mesa, o Presidente proclamará o resultado total apurado.

§ 4º. Se não houver número, far-se-á a chamada pelo processo nominal.

**Art. 182.** Proceder-se-á à votação nominal pela lista dos Vereadores que serão chamados pelo Primeiro Secretário e responderão SIM ou NÃO, segundo sejam favoráveis ou contrários ao que se estiver votando.

§ 1º. O Primeiro Secretário procederá à chamada e anotarás as respostas, repetindo-as em voz alta.

§ 2º. Terminada a chamada a que se refere o parágrafo anterior, proceder-se-á em seguida à chamada dos Vereadores cuja ausência se tenha verificado.

§ 3º. Enquanto não for proclamada o resultado da votação pelo Presidente, será lícito ao Vereador obter da Mesa o registro do seu voto.

§ 4º. O Vereador poderá retificar o seu voto, devendo declará-lo em Plenário antes de proclamado o resultado da votação.

**Art. 183.** ~~A votação por escrutínio secreto praticar-se-á mediante cédula impressa ou datilografada, ida do Vereador à cabina indevassável e recolhimento dos votos de urna à vista do Plenário.~~ (Suprimido pelo artigo 2º da Resolução nº. 1.946 de 21 de novembro de 2002)

**Art. 184.** ~~A votação será por escrutínio secreto nos seguintes casos:~~ (Suprimido pelo artigo 2º da Resolução nº. 1.946 de 21 de novembro de 2002)

- I. julgamento das contas do Prefeito;
- II. eleição da Mesa e destituição de seus membros;
- III. eleição das Comissões Permanentes;





Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- IV. no caso de pronunciamento sobre perda de mandato de Vereador;
- V. apreciação de Vetos.

**Parágrafo Único.** ~~Quando requerida pela maioria absoluta dos Vereadores, a votação, nos casos mencionados nos incisos acima, poderá ser aberta, exceto os casos previstos na Lei Orgânica Municipal. (Suprimido pelo artigo 2º da Resolução nº. 1.946 de 21 de novembro de 2002)~~

### SEÇÃO III

#### DO MÉTODO DE VOTAÇÃO

**Art. 185.** A Proposição ou seu Substitutivo será votado sempre em globo, ressalvada a matéria destacada ou deliberação diversa do Plenário.

§ 1º. As emendas serão votadas em grupo, conforme tenham parecer favorável ou parecer contrário de todas as Comissões, considerando-se que:

- I. no grupo das emendas com parecer favorável incluem-se as de Comissão, quando sobre elas não haja manifestação em contrário da outra;
- II. no grupo de emendas com parecer contrário incluem-se aquelas sobre as quais se tenha manifestado pela rejeição as Comissões competentes para o exame do mérito.

§ 2º. As emendas que tenham pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma, conforme sua ordem e natureza.

§ 3º. O Plenário poderá conceder, a Requerimento de qualquer Vereador, que a votação das emendas se faça destacadamente ou uma a uma.

§ 4º. Também poderá ser deferida pelo Plenário a votação da proposição por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos ou artigos.

**Art. 186.** Além das regras contidas nos artigos 138 e 142 deste Regimento serão obedecidas, ainda na votação, as seguintes normas de precedência ou preferência e prejudicabilidade:

- I. a Proposta de Emenda à Lei Orgânica tem preferência na votação em relação às proposições em Tramitação Ordinária;
- II. substitutivo da Comissão tem preferência na votação sobre o Projeto;



## Estado do Rio de Janeiro

### CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- III. havendo mais de um Substitutivo a preferência será concedida à Comissão mais específica quanto ao mérito da matéria;
- IV. aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o Projeto e as emendas a este oferecidas, ressalvadas as emendas ao Substitutivo e todos os destaques;
- V. na hipótese de rejeição do Substitutivo ou na votação de Projeto sem Substitutivo, a proposição inicial será votada por último, depois das emendas que lhe tenham sido apresentadas;
- VI. a rejeição do projeto prejudica as emendas a este oferecidas;
- VII. a rejeição de qualquer artigo do Projeto, votado artigo por artigo, prejudica os demais artigos que forem uma consequência daquele;
- VIII. dentre as emendas de cada grupo apensadas respectivamente ao Substitutivo ou à proposição original, e as emendas destacadas, serão votadas, pela ordem, as supressivas, as substitutivas, as modificativas e as aditivas;
- IX. as emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do Plenário, mediante proposta de qualquer Vereador ou Comissão, aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas;
- X. as subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas;
- XI. a emenda com subemenda, quando votada separadamente, serão votadas antes e com ressalva desta, exceto nos seguintes casos em que a subemenda terá preferência:
  - a) se for supressiva;
  - b) se for substitutiva do artigo da emenda e a votação desta se fizer artigo por artigo.
- XII. quando, ao mesmo dispositivo, forem apresentadas várias emendas da mesma natureza, terão preferência as de Comissão sobre as de Plenário; havendo emendas de mais de uma Comissão, a precedência será regulada pela ordem de sua apresentação.

#### SEÇÃO IV

#### DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO

**Art. 187.** O encaminhamento da votação tem lugar logo após o Presidente anunciar que a matéria vai ser votada.

§ 1º. No encaminhamento das votações poderão falar os líderes ou os Vereadores por eles designados, a fim de transmitirem aos componentes das bancadas a orientação a seguir.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. Não caberá encaminhamento de votação nos requerimentos de prorrogação de tempo da sessão ou de votação por determinado processo.

§ 3º. Ao encaminhar a votação, o Vereador terá direito a falar por dez minutos, vedados os apartes.

§ 4º. Não terão encaminhamento de votação as eleições realizadas em Plenário.

§ 5º. No encaminhamento da votação dos requerimentos, quando cabível, poderão falar o signatário e um orador contrário.

### SEÇÃO V

#### DO ADIAMENTO DA VOTAÇÃO

**Art. 188.** Antes de se iniciar a votação de qualquer proposição, o Vereador poderá requerer, por escrito, o seu adiamento pelo prazo máximo de cinco dias úteis.

§ 1º. Só por maioria de votos se concederá o adiamento da votação.

§ 2º. Solicitado, simultaneamente, mais de um adiamento, a adoção de um Requerimento prejudicará os demais.

§ 3º. A proposição de natureza Urgente ou em Regime de Tramitação Especial não admite adiamento de votação, salvo se, quando o adiamento for requerido em conjunto por prazo não excedente a quarenta e oito horas, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Câmara.

### TÍTULO VI

#### DAS MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

#### CAPÍTULO I

#### DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 189.** A Proposta de Emenda à Lei Orgânica será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco dias úteis, devolvendo-a à Mesa com respectivo parecer.

§ 1º. Se inadmitida a Proposta, poderá o Autor, com apoio de Líderes que representem, no mínimo um terço dos Vereadores, requerer a apreciação preliminar em Plenário.

§ 2º. Admitida a Proposta, o Presidente a encaminhará para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que deverá examinar o seu mérito e proferir Parecer no prazo de dez dias úteis, a contar do seu recebimento.

§ 3º. Somente perante a Comissão poderão ser apresentadas emendas, com o mesmo *quorum* mínimo de assinaturas de Vereadores, nas primeiras cinco sessões do prazo que lhe está destinado para emitir parecer.

§ 4º. O Relator ou a Comissão, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou Substitutivo à Proposta nas condições estabelecidas no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal.

§ 5º. A Proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de dez dias.

§ 6º. Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, dois terços dos votos dos membros da Câmara, em votação nominal.

§ 7º. Aplicam-se à Proposta de Emenda à Lei Orgânica, no que não colidirem com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e à apreciação dos Projetos de Lei.

### CAPÍTULO II

#### DOS PROJETOS DE INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL COM SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA

**Art. 190.** A apreciação do Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito Municipal, para o qual tenha solicitado Urgência, consoante os §§ 1º e 2º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, obedecerá ao seguinte:

- I. findo o prazo de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Câmara, sem a manifestação definitiva pelo Plenário, o Projeto será incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime sua votação;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- II. a solicitação do Regime de Urgência poderá ser feita pelo Prefeito Municipal depois de remessa do Projeto e em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se, a partir daí, o disposto neste artigo;
- III. os prazos previstos neste artigo não correm nos períodos de recesso da Câmara Municipal.

### CAPÍTULO III

#### DOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTARES E DE CODIFICAÇÃO

**Art. 191.** O Projeto de Lei Complementar à Lei Orgânica considerar-se-á aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, aplicando-se-lhe as normas de tramitação do Projeto de Lei Ordinária.

**Art. 192.** Aos Projetos de codificação aplicam-se as normas de tramitação do Projeto de Lei Ordinária, salvo quanto aos prazos regimentais que serão contados em dobro.

**Art. 193.** A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final será sucessivamente ouvida e deverá oferecer parecer circunstanciado em todas as matérias referentes a este capítulo.

**Parágrafo Único.** A critério da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, poderá ser solicitada assessoria de órgão de assistência técnica ou parecer de especialista na matéria, desde que haja recurso para atender à despesa específica, ficando, nesta hipótese, suspensa a tramitação da matéria.

### CAPÍTULO IV

#### DAS MATÉRIAS DE NATUREZA PERIÓDICA

##### SEÇÃO I

#### DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**Art. 194.** Recebidos do Poder Executivo, os projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentária ou da Proposta Orçamentária anual serão numerados, independentemente de leitura e desde logo enviados à Comissão de Finanças e Orçamento, providenciando-se, ainda, sua distribuição em avulso aos Vereadores.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Parágrafo Único.** A Comissão de Finanças e Orçamento disporá do prazo máximo de vinte dias para realizar debate e para emitir seu parecer, que deverá apreciar o aspecto formal e o mérito do Projeto.

**Art. 195.** Elaborado o parecer, será o projeto, dentro do prazo máximo de cinco dias úteis, incluído na Ordem do Dia para primeira discussão, vedando-se, nesta fase, apresentação de substitutivos e emendas.

**Parágrafo Único.** Se contrário, o parecer será submetido ao Plenário em discussão única.

**Art. 196.** Findo o prazo, com a discussão encerrada, o Projeto sairá da Ordem do Dia e será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para recebimento de emendas, durante cinco dias úteis.

**Art. 197.** Para elaborar o parecer sobre as emendas, a Comissão, após a nomeação do Relator, terá o prazo improrrogável de até dez dias úteis.

**Parágrafo Único.** Em seu parecer, a Comissão observará as seguintes normas:

- I. as emendas da mesma natureza ou objetivo serão obrigatoriamente reunidas pela ordem numérica de sua apresentação;
- II. a Comissão poderá oferecer novas emendas, desde que de caráter eminentemente técnico ou retificativo, ou que visem restabelecer o equilíbrio financeiro, bem como substitutivos;
- III. as emendas ao Orçamento deverão ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 198.** Elaborado o parecer sobre as emendas, será o projeto, no prazo máximo de cinco dias úteis, incluído na Ordem do Dia para discussão e votação.

**§ 1º.** Aprovado o projeto, a Comissão providenciará, no prazo máximo de cinco dias úteis, a redação final.

**§ 2º.** Na ocorrência de substitutivo, será aberto o prazo máximo de cinco dias úteis para recebimento de emendas.

**§ 3º.** A Comissão de Finanças e Orçamento disporá do prazo máximo de cinco dias úteis para oferecer parecer às emendas apostas ao substitutivo.

## SEÇÃO II



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### DOS PROJETOS DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIOS

**Art. 199.** À Comissão de Finanças e Orçamento incumbe elaborar, anualmente, o Projeto de Lei destinado a fixar a remuneração dos membros da Câmara Municipal, bem como o Projeto de Lei que fixa a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, na forma do que dispõe a nova redação dada aos incisos V e VI do **Art. 29** da Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998.

### SEÇÃO III

#### DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

**Art. 200.** À Comissão de Finanças e Orçamento incumbe proceder à Tomada de Contas do Prefeito Municipal quando não apresentadas à Câmara dentro dos prazos estabelecidos no artigo 41 da Lei Orgânica Municipal.

§ 1º. A Comissão aguardará, para pronunciamento definitivo, a organização das Contas do Exercício, que será feita pela Comissão Permanente de Fiscalização, com o auxílio do Conselho Estadual de Contas dos Municípios, dentro de trinta dias.

§ 2º. A Comissão Permanente de Fiscalização terá amplos poderes, cabendo-lhe convocar os responsáveis pelo sistema de controle interno e todos os ordenadores de despesas da administração pública direta, indireta e fundacional, para comprovar, no prazo que estabelecer, as Contas do exercício findo, na conformidade da respectiva Lei Orçamentária e das alterações havidas na sua execução.

§ 3º. Apresentadas as Contas, o Presidente da Câmara, mediante edital, colocá-las-á, pelo prazo de sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade delas, na forma da lei.

§ 4º. Vencido o prazo do parágrafo anterior, as contas e as questões levantadas serão enviadas ao Conselho Estadual de Contas dos Municípios para emissão de parecer prévio.

§ 5º. A Prestação de Contas, após iniciada a tomada de contas, não será impedimento à adoção e continuidade das providências relativas ao processo preliminar da responsabilidade, nos termos da legislação especial.

### SEÇÃO IV

#### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 201.** Recebido o processo com o parecer prévio ou relatório do Conselho Estadual de Contas dos Municípios sobre a prestação de contas do Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara, independentemente de quaisquer outras formalidades, o mandará publicar e, a seguir, o encaminhará à Comissão de Finanças e Orçamento que emitirá parecer dentro de sessenta dias do seu recebimento.

**Art. 202.** O parecer concluirá sempre por Projeto de Decreto Legislativo que tramitará em Regime de Prioridade.

**Art. 203.** Recebidos o processo da prestação de contas, o parecer e o respectivo Projeto de Decreto Legislativo, será a matéria obrigatoriamente incluída em primeiro lugar na Ordem do Dia e deverá ser apreciada dentro de trinta dias, em discussão única, podendo cada Vereador usar da palavra por dez minutos no máximo.

**Parágrafo Único.** Se não for aprovada pelo Plenário a prestação de contas do Prefeito Municipal, será todo o processo, ou a parte referente às contas impugnadas, remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para que indique, em relatório circunstanciado, as providências a serem tomadas pela Câmara.

### CAPÍTULO V

#### DO REGIMENTO INTERNO

**Art. 204.** O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por meio de Projeto de Resolução de iniciativa de Vereador, da Mesa Diretora, de Comissão Permanente ou de Comissão Especial para esse fim criada em virtude de deliberação da Câmara e da qual deverá fazer parte um membro da Mesa Diretora.

§ 1º. O Projeto, após distribuído em avulsos, permanecerá na Ordem do Dia durante o prazo de três dias úteis para o recebimento de emendas.

§ 2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o Projeto será enviado:

- I. à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em qualquer caso;
- II. à Comissão especial que o houver elaborado, para exame das emendas recebidas;





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

III. à Mesa Diretora para apreciarem as emendas e o Projeto.

§ 3º. Os pareceres das Comissões e da Mesa Diretora serão emitidos no prazo de cinco dias, quando o Projeto for de simples modificação, e de dez dias, quando se tratar de reforma.

§ 4º. A apreciação do Projeto de alteração ou Reforma do Regimento obedecerá às normas vigentes a que estão sujeitas os Projetos de Lei em Regime de Tramitação Ordinária.

§ 5º. A Mesa Diretora fará a consolidação e publicação de todas as alterações introduzidas no Regimento antes de findo cada biênio.

### SEÇÃO ÚNICA

#### DAS QUESTÕES DE ORDEM

**Art. 205.** Toda dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno, na sua prática ou relacionada com a Lei Orgânica Municipal, considera-se questão de ordem que poderá ser levantada pelo prazo máximo de três minutos.

§ 1º. As questões de ordem devem ser iniciadas pela indicação do dispositivo que se pretende elucidar.

§ 2º. Formulada a questão de ordem e facultada a sua contestação a um dos Vereadores, será ela conclusivamente decidida pelo Presidente, inscrita tal decisão em livro próprio de Registro de Soluções de Questões de Ordem, no âmbito da Secretaria Geral da Câmara, a fim de constituir em um precedente regimental.

§ 3º. Inconformado com a decisão, poderá o Vereador requerer sua reconsideração, ouvida a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se pronunciará no prazo máximo de cinco dias úteis.

§ 4º. Durante a Ordem do Dia não poderá ser suscitada questão de ordem que não seja pertinente à matéria em discussão e votação.

### CAPÍTULO VI

#### DO PROCESSO NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 206.** A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa constituir infração penal comum ou crime de responsabilidade, nomeará Comissão Especial para apurar os fatos que, no prazo de trinta dias, deverão ser apreciados pelo Plenário.

~~§ 1º. A Comissão a que se refere este artigo deverá ser composta, no mínimo, por três e, no máximo, por cinco Vereadores, obedecendo para sua composição a proporcionalidade partidária.~~

§ 1º. A Comissão a que se refere este artigo deverá ser composta, no mínimo, por cinco e, no máximo, por sete Vereadores, obedecendo para sua composição a proporcionalidade partidária. **(Modificada pela Resolução Nº 2.397 de 07 de fevereiro de 2013)**

§ 2º. Terminado o prazo da Comissão Especial para apuração dos fatos, o Presidente da Câmara deverá colocar o Processo na Ordem do Dia da primeira seção subsequente.

§ 3º. Se o Plenário entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria Geral da Justiça para as providências; se não, determinará o arquivamento, publicando as conclusões de ambas as decisões.

§ 4º. Recebida a denúncia contra o Prefeito, pelo Tribunal de Justiça, a Câmara decidirá sobre a designação de Procurador para assistente de acusação.

§ 5º. Aplica-se ao Vice-Prefeito as determinações expostas neste artigo.

## CAPÍTULO VII

### DO COMPARECIMENTO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

**Art. 207.** O Secretário Municipal comparecerá perante a Câmara Municipal ou suas Comissões:

- I. quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado;
- II. por sua iniciativa, conforme entendimento com a Mesa ou a Presidência da Comissão e mediante aprovação do Plenário, respectivamente, para expor assunto de relevância de sua Secretaria.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. A convocação do Secretário Municipal será resolvida pela Câmara ou Comissão, pela deliberação de maioria da respectiva composição plenária, a requerimento de qualquer Vereador ou membro da Comissão, conforme o caso.

§ 2º. A convocação do Secretário Municipal ser-lhe-á comunicada mediante ofício do Primeiro Secretário ou do Presidente da Comissão, que definirá o local, dia e hora de sessão ou reunião a que deva comparecer, com a indicação das informações pretendidas, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada, aceita pela Câmara.

**Art. 208.** A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção de seu Presidente, toda vez que perante o Plenário comparecer Secretário Municipal.

§ 1º. O Secretário Municipal terá assento na bancada da Mesa Diretora, ocupando o lugar à direita do Presidente, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos Vereadores.

§ 2º. O Secretário Municipal somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente a sua convocação.

§ 3º. Em qualquer hipótese, a presença de Secretário Municipal no Plenário não poderá ultrapassar o horário normal de sessão ordinária da Câmara.

**Art. 209.** Na hipótese da convocação, o Secretário encaminhará ao Presidente da Câmara, até a sessão da véspera da sua presença na Casa, sumário da matéria de que virá tratar, para distribuição aos Vereadores.

§ 1º. O Secretário, no início da Ordem do Dia, poderá falar até trinta minutos, prorrogáveis por mais quinze, pelo Plenário da Câmara, só podendo ser aparteado durante a prorrogação.

§ 2º. Encerrada a exposição do Secretário, poderão ser formuladas interpelações pelos Vereadores que se inscreverem previamente, não podendo cada um fazê-lo por mais de cinco minutos, exceto o autor do requerimento que terá o prazo de dez minutos e preferência para interpelação.

§ 3º. Para responder cada interpelação, o Secretário terá o mesmo tempo que o Vereador para formulá-la.

§ 4º. Encerradas as inscrições, poderá o Vereador replicar, contestar a resposta ou exigir maiores esclarecimentos do Sr. Secretário, que disporá de igual tempo para a réplica.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 5º. É lícito aos Líderes, após o término dos debates, usar da palavra por cinco minutos, sem apartes.

**Art. 210.** No caso do comparecimento espontâneo ao Plenário, o Secretário Municipal usará da palavra ao início do Expediente Inicial, se para expor assunto de sua Secretaria, de interesse da Câmara e do Município, ou da Ordem do Dia, se para falar da proposição legislativa em trâmite, relacionada com a Secretaria sob sua direção.

§ 1º. Ser-lhe-á concedida a palavra durante quarenta minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais vinte minutos, por deliberação do Plenário, só sendo permitido aparte à prorrogação.

§ 2º. Findo o discurso, o Presidente concederá a palavra aos Vereadores, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de dez minutos, cada um formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento, dispondo o Secretário do mesmo tempo para responder.

**Art. 211.** Na eventualidade de não ser atendida convocação feita de acordo com o artigo 14, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, o Presidente da Câmara Municipal promoverá a imediata instauração do procedimento legal cabível.

### TÍTULO VII

#### DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

##### CAPÍTULO I

#### DA INICIATIVA POPULAR DA LEI

**Art. 212.** A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de Projeto de Lei devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município, distribuído, pelo menos, por dois distritos, com não menos de um por cento dos eleitores de cada um deles, obedecidas as seguintes condições:

- I. a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores do seu título eleitoral;
- II. as listas de assinaturas serão organizadas por distrito, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara;
- III. será lícito à entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação do Projeto de Lei de iniciativa popular, responsabilizando-se, inclusive, pela coleta de assinaturas;
- IV. o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada distrito,



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- aceitando-se, para esse fim, os dados referentes do ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes;
- V. o projeto será protocolizado perante a Secretaria para Assuntos de Plenário, que verificará se foram cumpridas as exigências relacionadas neste capítulo;
  - VI. o projeto de Lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando sua numeração geral;
  - VII. nas Comissões ou em Plenário, poderá usar da palavra para discutir o Projeto de Lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatário ou quem estiver indicado quando da apresentação do Projeto;
  - VIII. cada Projeto de Lei deverá circunscrever-se a um único assunto e não se rejeitará, liminarmente, Projeto de Lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapso ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final escoimá-lo dos vícios formais para sua regular tramitação;
  - IX. a Mesa designará Vereador para exercer, em relação ao Projeto de Lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidas por este Regimento ao autor da proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do Projeto.

### CAPÍTULO II

#### DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

**Art. 213.** Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em tramitação, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido da entidade interessada, observado o disposto no artigo 68 deste Regimento.

**Art. 214.** Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão relacionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao Presidente da Comissão expedir os convites.

**§ 1º.** Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de cinco minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão, não podendo ser apartado.

§ 3º. Os Vereadores inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de cinco minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder.

**Art. 215.** Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, no âmbito da Comissão, os pronunciamentos escritos e os documentos que os acompanharem.

**Parágrafo Único.** Será admitido, a qualquer tempo, o fornecimento de cópias aos interessados.

### CAPÍTULO III

#### DAS PETIÇÕES E RECLAMAÇÕES

**Art. 216.** As petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas serão recebidas e examinadas pelas Comissões ou pela Mesa, desde que encaminhadas por escrito, vedado o anonimato.

**Parágrafo Único.** O membro da Comissão a que for distribuído o processo, examinada a fase de instrução, apresentará relatório circunstanciado ao Presidente da Câmara que tomará as providências cabíveis, dando-se ciência ao interessado.

### CAPÍTULO IV

#### DO CREDENCIAMENTO DA IMPRENSA

**Art. 217.** Os órgãos de imprensa, de rádio e de televisão poderão credenciar seus profissionais, inclusive “free-lancers”, perante a Mesa Diretora, para o exercício das atividades jornalísticas, de informações e divulgação, pertinentes à Câmara Municipal e seus membros.

§ 1º. A Mesa Diretora não poderá negar credenciamento a órgão de imprensa ou jornalista.

§ 2º. Caberá ao Primeiro Secretário expedir credenciais a fim de que os profissionais indicados possam ter acesso ao setor de imprensa localizado no Plenário da Câmara Municipal.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 3º. Para a efetivação do referido credenciamento será exigida a apresentação à Secretaria Geral da Câmara de documento do órgão de imprensa interessado, indicando os profissionais a quem deverão ser dadas as credenciais, juntamente com fotocópia das documentações específicas de imprensa e duas fotos 3 x 4.

§ 4º. O credenciamento previsto neste artigo será exercido sem ônus ou vínculo trabalhista com a Câmara Municipal.

### TÍTULO VIII

#### DA ADMINISTRAÇÃO E DA ECONOMIA INTERNA

##### CAPÍTULO I

##### DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

**Art. 218.** Os serviços administrativos da Câmara Municipal far-se-ão por intermédio de sua Diretoria-Geral e reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo Plenário, considerados partes integrantes deste Regimento, e serão dirigidos pela Presidência que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias.

**Art. 219.** Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa Diretora.

##### CAPÍTULO II

#### DA NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA PARA ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO VEREADOR

**Art. 220.** O Gabinete do Vereador deverá providenciar o Ofício de Nomeação, dirigido à Presidência da Câmara, para a nomeação de seus cargos de confiança, que serão exercidos por assessores selecionados a critério dos Senhores Vereadores.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. Os cargos mencionados poderão ser ocupados por funcionários efetivos da Câmara, requisitados de outros órgãos públicos, ou por pessoas que não possuem vínculo com o serviço público.

§ 2º. O Ofício de Nomeação deverá ser assinado pelo Vereador responsável constando as seguintes informações:

- I. nome completo do servidor a ser nomeado;
- II. número da matrícula do servidor, caso seja efetivo da Câmara, requisitado de outro órgão público ou já tenha exercido cargo em comissão na Câmara;
- III. cargo em comissão que irá assumir, com o respectivo símbolo;
- IV. data do efeito da nomeação;
- V. nome do funcionário exonerado, em caso de substituição.

**Art. 221.** O servidor indicado para assumir um cargo deverá ser encaminhado imediatamente ao Departamento de Pessoal da Câmara, a fim de preencher a Ficha de Investidura, com os documentos exigidos por aquele órgão, acompanhado do comprovante de abertura de Conta Corrente em um dos Bancos credenciados pela Câmara.

**Parágrafo Único.** Os servidores efetivos ficam dispensados da apresentação das documentações exigidas, com exceção da Declaração de Bens e Rendimentos.

**Art. 222.** A função gratificada somente poderá ser exercida por funcionários efetivos da Câmara e por servidores públicos colocados à disposição da Câmara Municipal.

**Parágrafo Único.** Para a designação do funcionário que assumirá a função gratificada do Gabinete do Vereador, aplica-se, no que couber, os mesmos critérios adotados para cargo em comissão pelos artigos 220 e 221 deste Regimento.

### CAPÍTULO III

#### DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR

**Art. 223.** Para requisitar um servidor, o Vereador deverá formar processo, com ofício dirigido ao Presidente da Câmara, informando órgão de origem, nome do servidor, cargo e matrícula no órgão de origem e data de efeito.

§ 1º. Ao ser colocado à disposição da Câmara, o servidor requisitado encontra-se automaticamente lotado no Gabinete do Vereador que o requisitou, devendo o Gabinete apresentar, através de memorando ao Departamento de Pessoal da Câmara, a frequência do servidor até o segundo dia útil de cada mês.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. O Departamento de Pessoal deverá encaminhar listagem com a frequência de todos os funcionários à disposição da Câmara ao Gabinete do Diretor Geral, até o quinto dia útil de cada mês, para que este remeta ofício de frequência aos seus órgãos de origem.

**Art. 224.** O funcionário requisitado comparecerá ao Departamento de Pessoal da Câmara, a fim de preencher a Ficha Cadastral, munido do ofício de apresentação do órgão de origem ou portaria publicada em Boletim Oficial e das documentações exigidas por aquele Departamento.

**Art. 225.** Para solicitação de retorno ao órgão de origem, o Gabinete deverá elaborar ofício dirigido à Presidência, informando nome completo do requisitado, órgão e matrícula de origem e data a partir da qual o servidor retornará.

### CAPÍTULO IV

#### DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, OPERACIONAL OU PATRIMONIAL

**Art. 226.** A administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão coordenados e executados por órgãos próprios integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Câmara, sob a supervisão do Diretor Geral e aquiescência do Presidente.

§ 1º. As despesas da Câmara Municipal, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento do Município, serão ordenadas:

- I. pelo Presidente, quando igual ou superior a 1.800 vezes o valor da UFIR;
- II. pelo Primeiro Secretário quando superior a 500 e inferior a 1.800 vezes o valor da UFIR;
- III. pelo Diretor Geral, quando inferior a 500 vezes o valor da UFIR.

§ 2º. A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara será efetuada em instituições financeiras, cabendo ao Diretor Geral, juntamente com o Presidente da Câmara e o Primeiro Secretário, movimentar os recursos que lhe forem liberados.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 3º. A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara Municipal será efetivada somente em instituições financeiras que possuam agências neste Município.

§ 4º. Até trinta de junho de cada ano, o Presidente encaminhará ao Tribunal de Contas a prestação de contas relativa ao exercício anterior.

§ 5º. As despesas miúdas de pronto pagamento, definidas em Lei específica, poderão ser pagas mediante adoção do regime de adiantamento.

**Art. 227.** O patrimônio da Câmara Municipal é constituído de bens móveis e imóveis do Município que adquirir ou forem colocados à sua disposição.

### CAPÍTULO V

#### DA SEGURANÇA LEGISLATIVA

**Art. 228.** O policiamento do edifício da Câmara Municipal, externa e internamente, compete privativamente à Mesa Diretora, sob a direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outra autoridade.

**Parágrafo Único.** Este serviço será feito, ordinariamente, com segurança própria da Câmara Municipal ou por esta contratada.

**Art. 229.** Para atender ao exposto no artigo anterior, integra-se à estrutura administrativa da Câmara a Coordenadoria de Segurança Legislativa, que tem como atribuição formular, sugerir e implementar políticas para o perfeito funcionamento do sistema de segurança da Câmara Municipal.

**Art. 230.** No cumprimento de seus objetivos compete à Coordenadoria de Segurança Legislativa planejar e executar todo o serviço de segurança patrimonial, de proteção de dignitários, de ligação com os órgãos análogos dos outros poderes e de prevenção contra incêndio e pânico.

§ 1º. No exercício das competências referidas neste artigo, os agentes da Coordenadoria de Segurança Legislativa desempenharão, no âmbito da Câmara Municipal, o poder de polícia no que concerne a seus bens, instalações e serviços, bem como, quanto à segurança dos Vereadores e servidores.

§ 2º. O corpo de segurança cuidará também que as tribunas, que venham a ser reservadas para convidados especiais, bem como representantes da imprensa, rádio e televisão, credenciados pela Mesa Diretora para o exercício de sua profissão junto a Câmara Municipal, não sejam ocupadas por outras pessoas.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 3º. Compete também à Coordenadoria de Segurança Legislativa proceder o hasteamento e arriamento das Bandeiras da Federação, Estado e Município, respectivamente às 8:00 e 18:00 horas, todos os dias.

**Art. 231.** No recinto do Plenário e em outras dependências da Câmara Municipal, reservadas a critério da Mesa Diretora, só serão admitidos Vereadores e funcionários da Câmara ligados aos serviços de Plenário, estes quando em serviço.

**Art. 232.** No edifício da Câmara Municipal é proibido o porte de armas por qualquer pessoa, inclusive Vereadores.

**Art. 233.** Será permitido a qualquer pessoa convenientemente trajada e portando o respectivo crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício da Câmara durante o expediente e assistir dos locais próprios às sessões do Plenário.

**Parágrafo Único.** O Presidente da Câmara, através de Portaria, estabelecerá os tipos de trajes convenientes para o ingresso ao edifício da Câmara Municipal.

**Art. 234.** É vedado aos expectadores manifestarem-se sobre o que se passar no Plenário.

§ 1º. Pela infração ao disposto neste artigo, deverá o Presidente determinar ao corpo de segurança a retirada do infrator ou infratores do edifício da Câmara Municipal, inclusive empregando a força, se necessário.

§ 2º. Não sendo suficientes as medidas previstas no parágrafo anterior, poderá o Presidente suspender a Sessão.

### CAPÍTULO VI

#### DA CORREGEDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

**Art. 235.** A Mesa Diretora fará manter a ordem e a disciplina no Edifício da Câmara Municipal de Duque de Caxias.

**Art. 236.** A Mesa designará, logo depois de eleita, três de seus membros, não podendo a escolha recair no Presidente, para, como Corregedor e Corregedores substitutos, se responsabilizarem pela manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Casa.

§ 1º. Os Membros da Mesa Diretora designados para as funções de Corregedor e Corregedores substitutos, na forma do *caput* deste artigo, não poderão ser substituídos da função até o término do mandato da Mesa Diretora.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º. No caso de falta em definitivo de um dos Corregedores em decorrência de morte, renúncia ou licença do Parlamentar, imediatamente será indicado outro Vereador para o lugar, na forma do *caput* deste artigo.

**Art. 237.** Caso algum Vereador, no âmbito da Casa, cometa qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o Presidente da Câmara encaminhará expediente à Corregedoria, para as devidas providências.

**Art. 238.** Quando no edifício da Câmara for cometido algum delito e o indiciado ou o preso for membro da Câmara, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pela Corregedoria.

§ 1º. Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais, no que forem aplicáveis.

§ 2º. Os resultados dos inquéritos instaurados pela Corregedoria deverão ser apreciados pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e submetidos à deliberação do Plenário.

§ 3º. O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária competente.

### CAPÍTULO VII

#### DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

**Art. 239.** A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando assegurar maior rapidez e objetividade às decisões e situá-las nas proximidades dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

§ 1º. É facultado à Mesa Diretora, a qualquer de seus membros e ao Diretor Geral delegar competência para a prática de atos administrativos.

§ 2º. O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

### TÍTULO IX



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### DAS MOÇÕES DE DESAPROVAÇÃO A ATOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

#### CAPÍTULO ÚNICO

**Art. 240.** Moção de desaprovação a atos de Secretários Municipais poderá ser aprovada pela Câmara Municipal, desde que obedecidas as seguintes normas.

- I. a Moção será recebida pela Mesa Diretora desde que assinada por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara;
- II. a Moção deverá conter ampla justificativa de sua propositura, com a exposição clara e precisa de sua motivação;
- III. recebida pela Mesa Diretora, a Moção será formalmente processada e encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para oferecer parecer;
- IV. dentro do prazo de cinco dias úteis, com parecer ou sem ele, a Moção será incluída na Ordem do Dia, convocando-se o Secretário para assistir à discussão que será única;
- V. durante a discussão, poderão usar da palavra, por vinte minutos, o primeiro Signatário da Moção e, por dez minutos, os Vereadores que se inscreverem em livro próprio;
- VI. encerrada a discussão pelos Vereadores, o Secretário convocado poderá, se assim o desejar, usar da palavra pelo prazo máximo de quarenta minutos, podendo ouvir assessores, ler pronunciamentos, responder indagações dos Vereadores e refutar acusações.

**Art. 241.** Após a palavra do Secretário convocado, a Moção será submetida à votação nominal e será considerada aprovada se obtiver o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara.

**Art. 242.** O resultado da votação, seja ele qual for, será comunicada ao Prefeito Municipal.

#### TÍTULO X



# Estado do Rio de Janeiro

## CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### DOS VEREADORES

#### CAPÍTULO I

#### DO EXERCÍCIO DO MANDATO

**Art. 243.** O Vereador deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária para participar das sessões de Plenário e das reuniões de Comissão de que seja membro, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos deste Regimento, de:

- I. oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o Plenário e demais colegiados e neles votar e ser votado;
- II. formular Requerimento de Informações na forma do inciso XVIII do artigo 13 da Lei Orgânica Municipal;
- III. fazer uso da palavra;
- IV. integrar as Comissões e desempenhar missão autorizada;
- V. promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito municipal ou das comunidades representadas;
- VI. realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou atender a obrigações político-partidárias decorrentes de representação.

**Art. 244.** Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

**§ 1º.** Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

**§ 2º.** Poderá o Vereador, mediante licença da Câmara Municipal, desempenhar missões temporárias de caráter diplomático ou cultural.

**§ 3º.** O Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá a remuneração de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo dos subsídios.

**Art. 245.** No exercício do mandato, o Vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais e a áreas sob jurisdição municipal onde se registre conflito ou o interesse público esteja ameaçado.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**Art. 246.** Para afastar-se do território nacional, o Vereador deverá dar prévia ciência à Câmara Municipal, por intermédio da Presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada.

**Art. 247.** O Vereador que se afastar do exercício do mandato para ser investido nos cargos referidos no inciso I, do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, deverá fazer comunicação escrita à Casa, bem como ao reassumir o lugar.

**Art. 248.** O Vereador que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos e funções que ocupar em razão da mesma, exceto em relação aos cargos da Mesa Diretora.

### CAPÍTULO II DOS IMPEDIMENTOS

**Art. 249.** Os Vereadores não poderão:

- I. desde a expedição do diploma:
  - a) firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo no caso de contrato de adesão;
  - b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive dos demais de que sejam demissíveis sem causa justificada, nas entidades constantes da alínea anterior.
- II. desde a posse:
  - a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público, ou nela exercer função remunerada;
  - b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis sem causa justificada, nas entidades referidas no inciso I deste artigo, alínea a deste Regimento;
  - c) patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I deste artigo, alínea a deste Regimento;
  - d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.



Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**

**CAPÍTULO III**

**DOS DEVERES**

**Art. 250.** São deveres do Vereador:

- I. residir no território do Município;
- II. comparecer à hora regimental nos dias designados para a abertura das Sessões, nelas permanecendo até o seu término;
- III. votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara Municipal, salvo quando tiver, ele próprio ou parente afim ou consanguíneo, até o terceiro grau inclusive, interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo;
- IV. desempenhar-se dos encargos que lhe forem cometidos, salvo motivo justo alegado perante o Presidente, a Mesa Diretora ou a Câmara Municipal, conforme o caso;
- V. comparecer às reuniões das Comissões Permanentes, Parlamentares de Inquérito, Especiais e de Representação, das quais seja integrante, prestando informações e emitindo pareceres nos projetos a ele distribuídos, com a observância dos prazos regimentais;
- VI. propor à Câmara Municipal todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do Município e à segurança e bem estar da população, bem como impugnar as que lhe pareçam contrárias ao interesse público;
- VII. comunicar sua falta ou ausência, quando tiver motivo justo para deixar de comparecer às sessões plenárias ou às reuniões de Comissão;
- VIII. apresentar declaração de bens, incluídos os do cônjuge, sessenta dias antes das eleições da legislatura seguinte, para transcrição em livro próprio;





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- IX. apresentar de próprio punho, renúncia ao mandato, quando se configurar a hipótese prevista no artigo 249, inciso II, letra d, deste Regimento.

### CAPÍTULO IV

#### DAS FALTAS E DAS LICENÇAS

**Art. 251.** Será atribuída falta ao Vereador que não comparecer às sessões plenárias ou às reuniões das Comissões Permanentes, salvo motivo justo.

§ 1º. Para efeito de justificação das faltas, consideram-se motivos justos doença, nojo ou gala, bem como o desempenho de missões oficiais da Câmara Municipal.

**Art. 252.** O Vereador poderá licenciar-se por tempo nunca inferior a trinta dias para:

- I. tratar de assuntos particulares;
- II. tratamento de saúde;
- III. licença natalina.

§ 1º. A licença dar-se-á através de comunicação subscrita pelo Vereador e dirigida ao Presidente, que dela dará conhecimento imediato ao Plenário.

§ 2º. No caso do inciso I deste artigo, a licença será sem remuneração e não poderá ultrapassar cento e vinte dias por sessão legislativa.

§ 3º. No caso dos incisos II e III deste artigo, a comunicação de licença será instruída com atestado médico.

§ 4º. A licença efetivar-se-á a partir da leitura da comunicação em Plenário, ressalvada a hipótese de ocorrer durante o recesso parlamentar, quando se dará a partir da publicação no Boletim Oficial do Município.

§ 5º. Encontrando-se o Vereador impossibilitado, física ou mentalmente, de subscrever comunicação de licença para tratamento de saúde, caberá ao Presidente da Câmara Municipal declará-lo licenciado mediante comunicação com atestado médico.

§ 6º. É facultado ao Vereador prorrogar o seu tempo de licença, por meio de nova comunicação, observado o disposto no § 2º. deste artigo.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

**§ 7º.** O Vereador que se licenciar, com ascensão do Suplente, não poderá reassumir o mandato antes de findo o prazo, superior a cento e vinte dias, da licença ou de suas prorrogações.

**Art. 253.** Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição ou comprovada mediante laudo médico passado por junta nomeada pela Mesa Diretora, será o Vereador suspenso do exercício do mandato, sem perda de remuneração enquanto durar os seus efeitos.

**Parágrafo Único.** A junta deverá ser constituída, no mínimo, por três médicos de respeitada idoneidade profissional.

### CAPÍTULO V

#### DA VACÂNCIA

**Art. 254.** As vagas da Câmara Municipal verificar-se-ão em virtude de:

- I. falecimento;
- II. renúncia;
- III. perda de mandato.

**Art. 255.** A declaração de renúncia do Vereador ao mandato deve ser dirigida por escrito à Mesa, e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no Expediente e publicada no Boletim Oficial do Município.

**§ 1º.** Considera-se também renunciado:

- I. Vereador que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste Regimento;
- II. Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental.

**§ 2º.** A vacância, no caso de renúncia, será declarada em sessão pelo Presidente.

**Art. 256.** Perde o mandato o Vereador:

- I. que infringir qualquer das proibições constantes do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal;
- II. cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
- III. que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa ordinária, à terça parte das sessões ordinárias e a vinte sessões extraordinárias consecutivas ou intercaladas da Câmara, salvo licença ou missão autorizada submetida ao Plenário;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- IV. que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
- V. quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição;
- VI. que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º. Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, em escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante provocação da Mesa Diretora ou de partido com representação na Câmara Municipal, assegurado ao representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato, ampla defesa perante a Mesa Diretora e o Plenário.

§ 2º. Nos casos previstos nos incisos III e V, a perda do mandato será declarada pela Mesa Diretora, de ofício ou mediante provocação de qualquer Vereador ou de Partido com representação na Câmara Municipal, assegurado ao representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato, ampla defesa perante a Mesa.

§ 3º. A representação, nos casos dos incisos I, II e VI, será encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final observadas as seguintes normas:

- I. recebida e processada na Comissão, será fornecida cópia da representação ao Vereador, que terá o prazo de cinco dias para apresentar defesa escrita e indicar provas;
- II. se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão procederá à nomeação de um defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;
- III. apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de cinco dias, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta; procedente a representação, a Comissão oferecerá também o Projeto de Resolução no sentido de perda do mandato;
- IV. o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, uma vez lido no expediente, publicado no Boletim Oficial do Município e distribuído em avulsos, será incluído na Ordem do Dia.

### CAPÍTULO VI



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE

**Art. 257.** A Mesa Diretora convocará, no prazo de quarenta e oito horas, o Suplente de Vereador nos casos de:

- I. ocorrência de vaga;
- II. investidura do titular nas funções definidas no artigo 18 inciso I da Lei Orgânica Municipal;
- III. licença para tratamento de saúde do titular, desde que o prazo original seja superior a cento e vinte dias, vedada a soma dos períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação para todo o período de licença e de suas prorrogações.

§ 1º. Assiste ao Suplente que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à Mesa Diretora que convocará o Suplente imediato.

§ 2º. Ressalvada a hipótese de doença devidamente comprovada, bem como de estar investido nos cargos de que trata o artigo 18, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, o Suplente que, convocado, não assumir o mandato no prazo de trinta dias, perde o direito à suplência, sendo convocado o Suplente imediato.

**Art. 258.** O Suplente de Vereador, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da Mesa Diretora.

### CAPÍTULO VII

#### DA REMUNERAÇÃO

**Art. 259.** A remuneração dos Vereadores será fixada anualmente, pela Câmara Municipal, observado o disposto no artigo 199 deste Regimento.

§ 1º. A remuneração dos Vereadores será composta de uma parte fixa e de outra variável.

§ 2º. A parte variável será dividida em trinta unidades, a que os Vereadores farão jus pelo número de sessões a que comparecerem.

§ 3º. Será considerado presente à Sessão, para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, o Vereador que assinar o livro de presença até o início da Ordem do Dia e participar das votações.

§ 4º. Por sessão extraordinária a que comparecerem e de que participarem, até o limite de dez por mês, os Vereadores perceberão um trinta avos da



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

remuneração global, excetuando-se as sessões extraordinárias realizadas no horário das sessões ordinárias.

§ 5º. A fixação da remuneração far-se-á na mesma data da revisão do índice salarial do funcionalismo Municipal.

### CAPÍTULO VIII

#### DO DECORO PARLAMENTAR

**Art. 260.** O Vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste Regimento.

§ 1º. Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crime.

§ 2º. É incompatível com o decoro parlamentar:

- I. abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membro da Câmara Municipal;
- II. a percepção de vantagens indevidas;
- III. a prática de irregularidades graves, devidamente comprovadas, no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes;
- IV. o não cumprimento de qualquer dispositivo deste Regimento.

**Art. 261.** Ao Vereador poderá ser aplicada censura verbal ou escrita.

§ 1º. A censura verbal será aplicada em sessão pelo Presidente da Câmara ou de Comissão, no âmbito desta, ao Vereador que:

- I. inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento Interno;
- II. praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Câmara;
- III. perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões da Comissão.

§ 2º. A censura escrita será imposta pela Mesa Diretora, se outra cominação mais grave não couber, ao Vereador que:

- I. usar, em discurso ou proposição, de expressões atentatórias ao decoro parlamentar;



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

- II. praticar ofensas físicas ou morais no Edifício da Câmara ou desacatar, por atos e ou palavras, outro Parlamentar, a Mesa Diretora ou Comissão e respectivas presidências.

**Art. 262.** Considerar-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato, por falta de decoro parlamentar, o Vereador que:

- I. reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do artigo antecedente;
- II. praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do Regimento Interno;
- III. revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara, Mesa Diretora ou Comissão haja resolvido devam ficar secretos;
- IV. faltar, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivos ou a quarenta e cinco intercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária.

§ 1º. Nos casos dos incisos I a III a penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria absoluta, assegurada ao infrator a oportunidade de ampla defesa.

§ 2º. Na hipótese do inciso IV, a Mesa Diretora aplicará, de ofício, o máximo de penalidade, resguardado o princípio de ampla defesa.

**Art. 263.** A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e na forma previstos no artigo 256 deste Regimento e seus parágrafos.

**Art. 264.** Quando, no curso de uma discussão, um Vereador for acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente da Câmara ou da Comissão que mande apurar a veracidade da arguição e o cabimento de censura ao ofensor, no caso de improcedência da acusação.

### CAPÍTULO IX

#### DA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

#### SEÇÃO I

#### DAS INFRAÇÕES

**Art. 265.** Quando o infrator, a qualquer preceito do artigo 260, se tratar de membro da Mesa Diretora, caberá representação junto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º. Recebida a representação, no prazo de cinco dias úteis, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final convocará reunião conjunta com a Comissão de Fiscalização, que transformar-se-ão em Comissão Especial, para tomar conhecimento da representação, sob a Presidência do Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Vice-Presidência do Presidente da Comissão de Fiscalização.

§ 2º. A procedência da representação só poderá ser declarada por maioria de dois terços do total dos membros da Comissão Especial a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3º. Declarada a representação procedente pela Comissão Especial, o(s) membro(s) será(ão) submetido(s) a processo e julgamento perante o Plenário da Câmara.

§ 4º. A instrução e deliberação dar-se-ão em sessões públicas.

§ 5º. Considerada procedente a representação, pelo Plenário, ao representado será aplicada uma das seguintes penalidades:

- I. advertência por escrito;
- II. suspensão temporária do cargo da Mesa Diretora por um prazo mínimo de trinta e máximo de noventa dias;
- III. perda do cargo da Mesa Diretora no caso de reaplicação da pena máxima prevista no inciso II.

### TÍTULO XI

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

#### CAPÍTULO I

##### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 266.** A Câmara Municipal será representada junto aos demais Poderes pelo seu Presidente.

**Art. 267.** Os Vereadores prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir as normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Duque de Caxias.

**Art. 268.** O Poder Legislativo poderá firmar convênios com universidades do Município, visando o aprimoramento de seu quadro de funcionários efetivos.



## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

### CAPÍTULO II

#### DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

**Art. 269.** Ficam mantidos, no âmbito do Poder Legislativo, os títulos honoríficos de “Cidadão Duquecaxiense” e de “Benemérito da Comunidade”.

**§ 1º.** O título de “Cidadão Duquecaxiense” poderá ser concedido nas seguintes condições:

- I. a personalidade nacional, oriunda de outras unidades da Federação ou do Estado, que der provas inequívocas de identidade e afetividade para com o Município de Duque de Caxias;
- II. a personalidade estrangeira que haja prestado serviços a humanidade, ao Brasil, ao Estado do Rio de Janeiro ou ao Município de Duque de Caxias.

**§ 2º.** O título de “Cidadão Duquecaxiense” fica limitado à três títulos por Sessão Legislativa para cada Vereador, sendo que apenas um deverá ser entregue na semana das comemorações do Dia do Soldado e os demais em dias pré-determinados pelo Departamento de Cerimonial em conformidade com o artigo 86 deste Regimento.

**§ 3º.** O título de “Benemérito da Comunidade” poderá ser concedido à personalidades, nascidas neste Município, nas seguintes condições:

- I. aos que concorrem decisivamente para o desenvolvimento econômico, científico, artístico, cultural ou desportivo do Município;
- II. às que fizerem doações valiosas ao patrimônio municipal;
- III. aos que valiosamente auxiliarem os poderes públicos na execução de obras vultosas;
- IV. aos que concorrerem para a fundação ou manutenção de instituições julgadas de utilidade pública e que prestem serviços gratuitos à população;
- V. aos que de forma inequívoca e relevante, tenham contribuído para o progresso e desenvolvimento do Município, no setor das ciências, das artes, do esporte, da administração, da indústria e do comércio.





## Estado do Rio de Janeiro CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 4º. O Vereador poderá propor, em cada Sessão Legislativa, a concessão de apenas um título de “Benemérito da Comunidade”, que deverá ser entregue, preferencialmente, no dia 23 de outubro de cada ano, dia da Instalação da Primeira Câmara.

§ 5º. A concessão dos títulos previstos neste artigo será feita mediante Projeto de Resolução, com apoio de um terço dos Vereadores.

§ 6º. Aos homenageados serão expedidos diplomas e seus nomes serão inscritos em livro próprio a cargo do cerimonial da Câmara Municipal.

### CAPÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 270.** A Mesa Diretora, na designação da Legislatura pelo respectivo número de ordem, tomará por base a que se iniciou em 1947, data histórica da instalação do Legislativo no Município de Duque de Caxias.

**Art. 271.** Fica mantida a denominação “**PALÁCIO ARMANDO MAIA**” ao prédio sede da Câmara Municipal de Duque de Caxias, sito à Rua Paulo Lins, 41.

**Art. 272.** Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou sessões neste Regimento computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por sessões ordinárias da Câmara efetivamente realizadas; as fixadas por mês, contam-se de data em data.

§ 1º. Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do vencimento.

§ 2º. Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos de recesso da Câmara Municipal.

**Art. 273.** A Mesa Diretora fará imprimir em um só volume, dentro de cento e oitenta dias, contados da data de promulgação desta Resolução, o texto integral do Regimento Interno da Câmara Municipal de Duque de Caxias.

**Art. 274.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**, em 13 de julho de  
2000.

**GILBERTO JOSÉ DA SILVA**  
Presidente

**Obs: Atualizado até março de 2013.**